

Дело № 1-568/98

Суд Кишинэу, офис Центру Состав суда: судья Ион Бусуйок,
Секретарь Мороз О. Прокурора, Чимбир М., Адвоката Каноненко В.

Апелляционная Палата мун. Кишинёв
адрес: ул. Тейлор. 4
от инвалида 1 - ой группы - потерпевшего Мачерет
Алексей
Адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога, 30 кв. 38
ИДНП: 2000001159655
тел. 022592290 и моб. 079902963

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело бывшего работника МВД РМ -
Дулча Виктор Григоре, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 185
часть (3) УК РМ

13 октября 1998 вынес Приговор:

Признать Дулча Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185
часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения
свободы с лишением права работать или занимать должность и с Министерство Внутренних Дел
сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором
Дулча Виктор Григоре, считать условным сроком на один год. Мера пресечения в отношении
Дулча Виктора - оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.
Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

Апелляционная жалоба от потерпевшего

Суд установил:

1. Дулча В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности
инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун.
Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40,
необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления,
превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст.
14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. множества ударов
резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был
привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе
на полу. В результате действий Дулча В., Мачерет А. подвергся пыткам и
ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках
и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

Возражение: имеется судмедэкспертиза с Короленко, 8 к Мачерет применялись - пытки:

Мачерет и его мед карта даже не были представлены в суде. Дулча - лично не бил дубинкой Мачерет и не связывал Мачерет — это делали по его личному приказу - его подчинённые.

Мачерет - представит - результаты мед экспертизы его ног - которые убедительно доказывали - применение не просто "связывания по ногам и рукам" - а применение пытки: "ласточка», «лом" и "противогаза", ЧТО УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОГО ВИДА ПЫТКИ ИЛИ средневековой "ДЫБЫ" - где применение противогаза — это процесс последней стадии этой пытки:

Ввиду - намеренно скрываемого преступления - Суд был обманут - Следователем прокуратуры сектор Центр - Арабаджи - передал прокурору Суда - скрыв факт суда над Мачерет до 2021 года.

Обманивая Мачерет - время и место и даты назначенного Суда - Мачерет только сейчас узнал, что Суд смог состояться только в суде Центр - когда запрашивал - связанные с этим делом - незаконное своё уголовное преследование - один из которых назначен только сейчас в Апелляционной Палате на 14.04.2021 года:

Суд согласно Делу № 1-568/98 рассматриваемсй - "якобы" "потерпевшими» из содержания — это жалоба Маркова по пыткам в отношении его внука Мачерет

"Фигурантов" - пьяных задержанных - Суд - не мог связывать с пытками. Из материалов дела и вполне законного задержания - правонарушителей, не имеющих ничего общего с делом Мачерет.

Пытали - единственно - потерпевшего Мачерет и по этому поводу были десятки свидетелей - включая сослуживцев - Маркова - из МВД, врачей поликлиники и госпиталя МВД.

Теперь о заявленных пытках, ЧТО ДОКАЗЫВАЕТСЯ СУД МЕД ЭКСПЕРТИЗОЙ И ТОГО, ЧТО САМ ДУЛЧА НЕ МОГ даже если бы хотел - совершить данное преступление в одиночку:

1. Пытка: "Ласточка" привязывание пристёгнутому наручнику левой руки к правой лодыжке ноги - со спины или сзади, привязывание пристёгнутому наручнику правой руки к левой лодыжке ноги - со спины или сзади. В обоих случаях - человек - связанный таким образом - не "лежит - на животе" - а "колесом".

Делается с помощью наручников - застегнутых сзади и верёвки с двумя с двумя петлями - в виде удавок - стягивающих каждую лодыжку или двух кусков верёвки с удавкой на каждой из них.

Для реализации пытки - необходимо - осужденного - пристегнув ему руки сзади наручниками - и связав обе ноги - потянуть - руки сзади вверх и заставив от боли - нагнуться - свалить с ног связать руки с ногами. Один - сотрудник - не может этого сделать - ему требуется как минимум - 2-а сотрудника.

2. Пытка - "лом" - это когда кричащего от боли от вывихнутых суставов в основном плечевых суставов - (пытки (1)) или "ласточка" - продевается палка - способная выдержать вес человека - через привязывание пристёгнутому наручнику левой руки к правой лодыжке ноги - со спины или сзади, привязывание пристёгнутому наручнику правой руки к левой лодыжке ноги - со спины или сзади. - вместе образующих - крест - продев их между ними. Это боль, когда на суставы - вывернутые - "ласточкой" - накладывается - дополнительная нагрузка - вес пытаемого - растягиваются и рвутся сухожилия плечевых суставов.

3. Пытка - "противогаз" - не может быть применена - без связывания жертвы и не может считаться без одновременного применения пыток:

(1. Пытка: "Ласточка») и

(2. Пытка - "лом»).

Когда от непереносимой боли - пытаемый начинал кричать - ему одевали, как правило - старый б/у - противогаз.

Так как цель пыток - непереносимые страдания - противогаз не имел фильтра. Чтобы - пытаемый - когда потеряет сознание - не задохнулся - из-за давления на грудную клетку "ласточка" - так как он лежал "колесом" на полу или когда применялся - "лом" - когда от непереносимой боли - человек терял сознание и имея слабые лёгкие мог умереть.

Так как Мачерет - с услышанных слов им слов - должен был после - "сдачи" 5000 долларов США - упасть с "виадука" или моста между Ботаникой и Центром - к нему изначально применяли "лом" и "противогаз".

Ещё одна подробность, которую не мог или не захотел знать суд.

Это что для "удобства» в связи с частым использованием - "нехитрых" орудий пыток - Мачерет - покалечили и внесли инфекцию на обе ноги.

И сам факт того, что такая инфекция на обеих лодыжках - как "золотистый" стафилококк - не мог проникнуть - без разрыва - кожных тканей.

Позже пришлось удалять - две вены - перетянутые "удавками" - на левой ноге.

А разрыв сухожилия на правой кисти руки потребовал позже оперативного хирургического вмешательства - заново пришивать их разрывы. Операция, лишившая на годы - возможности - владение подвижностью пальцев и кисти руки.

Такие последствия - доказывает невозможность молча переносить боль - автоматически доказывая, что не мог не применяться противогаз.

В следствии - применения "лома" - и нескольких часов - отбитых под весом тела и затягивания - двух петель - несколько месяцев Мачерет не мог ходить и лечился от "стафилококка".

Далее:

"Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерет и заметил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерет А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерет резиновой битой, и раскаивается в содеянном".

Это "признание" - как "эпизода" — это прямое нарушение статьи 17 Римского Статута - или оставление безнаказанными пытки.

Более того, когда метод задержания Мачерет - было похищение прямо из двора его дома на глазах многочисленных соседей - бывших сотрудников советской милиции.

Именно с целью избежать свидетельские показания - "задержания" - когда Мачерет свалив на землю связали снятого с его джинсов - ремня - закинули в БАЗНИК - малогабаритной авто - вывезли в неизвестном направлении - одеты не в форму полиции - а в спортивные костюмы - сотрудники - Ленинского РОВД - вот настоящая причина - скрывать и в дальнейшем - сфабриковать - против Мачерет - уголовные истории - а против Маркова - с целью - скрыть его показания - в "справку - "невменяемости" в 2008 году.

("Клоунов" - в качестве - "потерпевших" от пыток не было.)

Единственным потерпевшим от пыток в соответствии со статьёй 166^{1(прим)} УК РМ (2003 года) - оставленным безнаказанно.

Поэтому - Мачерет на основаниях статьи 401 - 405 просит об новом расследовании - случая, когда жертва пыток - была в 2003 году - безнаказанно привлечена к уголовной ответственности - с участием фигурантов и органа - допустившего и затем скрывавшего свою причастность - нарушения Закона № 59 - закона о розыскной деятельности - привлечения к уголовной ответственности - жертвы пыток и виктимизации.

Мачерет - просит у Апелляционной Палаты - своевременно предоставить ему адвоката и связать его с прокурорам Апелляционной Палаты присвоив ему международный процессуальный статус - Victima и потерпевшего с целью защиты его и его семьи - от неустановленных виновных лиц - которые инициировали - начиная с 2001 - по 2017 год - незаконное уголовное преследование.

Это предварительное - заявление - я передаю по электронной почте через суд сектор Центр.

Дополнительные - материалы и доказательства Мачерет сможет представить стороне обвинения и своей защиты одновременно - после соответствующим образом - установленной судом аудиенции - по моему делу.

Одновременно информируя, что материалы будут легализованы и представлены МС ООН - города Гааги в соответствии с подписанным Молдовой международными соглашениями - запрета пыток и Резолюцией 40/34 ООН.

По каждому пункту из дела № 1-568/98 - не имеет смысла даже высказываться - настолько это противоречит статьям 5 и статьям 7 - при условиях соблюдения статьи 17 Римского Статута.

Прошу принять - эту жалобу, как есть в соответствии с статьёй 17 Римского Статута и Закона № 60 - о защите прав инвалида.

Возобновлении приостановленного уголовного преследования № 1997018105 в соответствии статье Статья 287 и статье 166¹ пытки.

14 февр. 2021 г.

Мачерет



REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 aveniu,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740. e-mail: jcc@justice.md



D-lui Maceret Alexei
mun. Chișinău, str. A. Doga, 30, ap.38

Prin prezenta, la solicitarea Dvs., cu privire la confirmarea datei eliberării sentinței pe cauza penală nr. 1-568/98 tradusă în limba rusă, judecătoria Chișinău, sediul centru Vă comunică că sentința sus menționată în limba rusă a fost eliberată Dvs. la 11.02.2021.

Vicepreședinte interimar
al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru



Aliona Miron

Arhivar: Tamara Neculcea
Tel.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя
Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон



mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: icc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 aveniu,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: icc@justice.md

Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:

Председательствующий судья

Ион Бусуйок

Секретарь

Мороз О.

С участием:

Прокурора, государственного защитника

Чимбир М.

Адвоката

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемыртан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексея М. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершении преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру. Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам. возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он. Дольче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемыртан, во время задержания Чемыртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемыртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня- Алексеева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемыртана или Алексеева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и раскаивается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексеева и Чемыртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемыртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и другими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он обнимался с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексеева автоматом в спину, и тот упал, затем полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, по плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дольче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексеева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемыртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексеева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемыртану и начал бить его автоматом, а Чемыртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемыртана в машину, потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемыртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что по улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам. где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемыртана, Чемыртан схватил автомат и начал тягаться с ним, а он задержал Алексеева, они посадили Чемыртана

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека, у одного из них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Стребийский Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 года, на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что был украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ногам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., его племянник Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение полиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, искренне раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательства над потерпевшим.

Суд ~~также~~ учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий, поэтому суд ~~приходит~~ к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно, и необходимо назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел.

В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

Р Е Ш И Л:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.

Мера пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

Судья:

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория _____

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение).

Подпись переводчика подлинна.

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Уважаемые,
процессором и
списано на
4 (четыре) листа.

И. О. Игнатьева
судья

А. М. Дуров

Апр. Т. Меркулова





arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>

(без темы)

arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Кому: CP OHCHR <cp@ohchr.org>

6 августа 2020 г., 11:33

Received, thank you.

cp, 5 авг. 2020 г. в 12:39, CP OHCHR <cp@ohchr.org>:

With the compliments of the Office of the High Commissioner for Human Rights
Please write your communication in one of the six official languages of the United Nations (English, French, Spanish, Arabic, Russian, Chinese).

Avec les compliments du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme
Merci de bien vouloir écrire votre communication dans l'une des six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies (anglais, français, espagnol, arabe, russe, chinois).

Con los atentos saludos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Por favor escriba su comunicación en uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (español, inglés, francés, árabe, ruso, chino).

مع تحيات مكتب المعوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
للانصال الرجاء الكتابة بأحدى اللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة
(الإنجليزية ، الفرنسية ، الإسبانية ، العربية ، الروسية ، الصينية)

С наилучшими пожеланиями,
Управление Верховного комиссара по правам человека
Пожалуйста, напишите Вашу жалобу на одном из шести официальных языков Организации Объединённых Наций (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский).

联合国人权事务高级专员办事处
感谢您的合作
来文 使用联合国官方语言之一
英语、法语、西班牙语、中文、俄语或阿拉伯语

Yours sincerely

Secretariat of the complaint procedure of the Human Rights Council

From: arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com>
Sent: 19 February 2020 09:28
To: CP OHCHR <cp@ohchr.org>

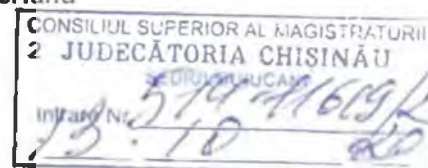
Subject: Cogens&OMNES

Под контроль
Генпрокурора

№ 1997018105



Прокуратура мун. Кишинэу
Адрес: MD-2001, мун. Кишинэу бул. Штефан
чел Маре, 73
Тел: (+373 22) 273-057
E-mail: proc-mc@procuratura.md
Главному прокурору мун. Кишинёв
Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека
Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10 - Switzerland
Тел.: +41 (0)22 917 90 00
Факс: +41 (0)22 917 90 08
www.ohchr.org



Заявление о

Возобновлении приостановленного уголовного преследования № 1997018105
в соответствии статье Статья 287 и статье 166¹ пытки.

Г-н Прокурор прошу о возобновлении уголовного преследования с статьёй 287³ в отношении преступления, предусмотренного статьями: 166¹ пытки и бесчеловечное обращения статьи 307 - 309 УК РМ имеющий по признакам в соответствии со статьёй 199 УПК РМ – отношение к статье 137-138
Особенной части УК РМ.

Возбуждённое дело, находилось в Прокуратуре сектор Центр – у следователя прокуратуры Арабаджи Константина начиная с обращения по доверенности внука – Мачерет Алексей Артур – его деду – Маркова И. М.

Бывшего начальника дивизиона внутренних войск города Кишинёва. Марков – имевшими опыт – следователя в советское время – среди органов МВД – именовался – «серым майором» из-за цвета его галстука и неизменно – занимаемых – должностей – полковника.

Имевший непосредственный опыт привлечения к уголовной ответственности – сотрудников советской милиции – за злоупотребления служебными обязанностями и другими должностные преступления – периодически – во время службы во время таких рейдов, когда в советских РОВД проходили «чистки» в качестве – исполняющего обязанности начальника РОВД.

Так он был попеременно – когда всплывали случаи таких преступлений – ему приходилось в качестве временно исполняющего обязанности Начальника районных отделов советской милиции или РОВД, как сейчас – Комиссариатов полиции.

Таким образом проводились им лично с целью избежать коррупции – расследования – в РОВД: Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском – занимая должности по-современному – комиссаров – проводить и руководить и лично – руководить расследования – в отношении чинов полиции – уполномоченный – не считаться с званиями и занимаемыми – должностями.

13.10.20
13.10.20

Поэтому – имея буквальный опыт в органах - будучи почётным членом – ветеранов МВД – он сознанием дела подошёл к делу, которое с соблюдением всех - необходимых следственных действий – уже будучи на пенсии – когда узнал о похищении – ми пытках над его любимым внуком.

Марков И. М. – после развода родителей Мачерет – непосредственно – занимался воспитанием внука.

Когда из-за токсоплазмоза Мачерет был комиссован из армии – его мечта о «военной карьере – внука» растаяв окончательно после распада СССР.

Мачерет имел характеристики – которые ему лично – написали 3 – и комиссариата полиции – по которым он некоторое время проработал в охранных агентствах пока заканчивал заочно одесский политехнический институт по специальности – технолога химической промышленности.

В связи с наступившим общим кризисом после распада СССР – Мачерет был приглашён членом молдавской академии наук – Перес Феликс Семёновичем - - на работу в немецкую фармацевтическую корпорацию в Германию – куда по Грин - карте – незадолго до этого уехал – Перес.

Перес Феликс Семёнович – через совместную молдавско-германскую фирму «Интекс-наука» - передал сумму в 5000 долларов. Будучи юридическим лицом Мачерет – не смог задекларировать эту сумму и посчитал – зная, что уезжает в Германию – это лишним.

Мачерет – был соучредителем SRL. „ COMEX” с долей участия в 25 % с 1996 года.

Проживавшего по адресу мун. Кишинёв, ул. Асаки 49/б кв 23 – в то опасное для всех юридических лиц время – его похитили прямо со своего двора – одетыми по гражданке – сотрудники полиции – которым стало известно – о переданной ему сумме.

Об этой сумме и о том, что Мачерет собирается – вывести из оборота фирмы – свою долю – Архипову Александру – соучредителю фирмы.

По предположению Мачерет – именно только он мог сообщить полицейским – которые не могли знать о хранимой у него – значительно по тем временам сумме.

Это предположение основывается – на том, что об сумме и дальнейших его действиях внезапно стало известно – соседу Мачерет – Савченко Виктору – ранее работавшему с Архиповым в вычислительном Центре Минздрава МССР. Сам Савченко работал в Онкологической больнице – электриком и уволенный из центра – за пьянство.

На глазах – соседней - бывших сотрудников МВД и подчинённых Маркова – и соседей – в 1997 году - подъехала иномарка без номеров. Сидевшие в ней неизвестные лица – выскочили из машины, когда Мачерет возвращался в субботу вечером домой.

Повалив на землю и сорвав с Мачерет ремень – связали – ему руки и обездвижив – оглушив его – закинули в малогабаритный багажник – скрылись в неизвестном направлении.

Сам способ и метод – отсутствие номеров и «методы» - включая спец средства – когда вместо наручников – применялся такой способ – «задержания» - говорил сам за себя.

Так поступали – бандиты.

Маркову позвонили и сообщили о похищении его внука – бывшие сотрудники – которые видели или случайно – оказались на месте похищения. Марков немедленно связался с КПС – сектор Центр – но в субботу – там оказались – «дежурные», которые приняли сигнал и сообщили, что «беспокоиться – не о чем» - в то время русскоязычные кадры – вытеснялись из всех органов власти.

При этом в качестве – критерия – использовалась – фамилия.

Она должна была звучать иначе, чем украинская или русская.

В это время Мачерет – пытали на третьем этаже РОВД с целью – узнать – где находятся «преступно нажитые Мачерет деньги».

При этом полицейские – которыми оказались – похитители – делая это под «прикрытием – ещё не придумав, что «приписать» Мачерет – забрав ключи от квартиры Мачерет – выезжали несколько раз на его квартиру. Мачерет – сказал – надеясь на участие – соседей, что так и не нашедших денег – полицейским, что он покажет только сам – где деньги.

Только когда – когда полиция отвезла его домой – Мачерет прокричал соседям, что его похитили – сотрудники полиции и из какого РОВД – когда увидел соседей у себя во дворе.

Только тогда полицейским – пришлось показать соседу и домкому - бывшему сотруднику советской милиции – свои документы.

Это и спасло Мачерет от смерти – но не от последовавших – за ними – ярости полицейских – которые вынуждены были везти обратно Мачерет и оформлять – его «задержание» - но не остановивших их от применений пыток с целью узнать – где у него спрятаны деньги.

Около трёх часов Мачерет был связан сзади - на «ласточку» . И не желавшего говорить Мачерет – решено было подвесить между двумя столами – не развязывая его – продев между связанными руками и ногами – палку. Такая «процедура» - была связана с невыносимой болью – от которой пытаемый – начинал кричать. Поэтому на голову Мачерет надели противогаз без фильтра – чтобы заглушить его крики.

Когда у Мачерет вылетели плечевые суставы и он потерял сознание - его сняли с «лома» и не развязывая – обливали водой, чтобы он приходил в себя. Так продолжалось в связи с потерей сознания – вплоть до того, когда Мачерет понял, что полицейские пьяные и ими руководит уже страх – за содеянное.

Сквозь беспомощность – он слышал после очередного рейда, в его квартиру где не могли найти деньги – что – то про «виадук» и что-то про оформление «вызова» - тогда понял, что его собираются – убить и выставить – всё за «падение с моста» - «несчастный случай». Только тогда он согласился рассказать где спрятанные – «преступные деньги» и согласился – с целью оградить мучителей – от уголовной ответственности – за пытки всё то, ЧТО

ЗАТЕМ ПРЕДЪЯВЛЯЛОСЬ КАК - ОБВИНЕНИЕ – «КРАЖА ГАЗОГЕНЕРАТОРА» - ЖЭКА – государственной собственности – имевшую максимальную ответственность. И только когда он согласился – напоившими его водкой – полицейскими – намерено не дававшими ему пить воды для реализации сценария – «падения с моста» - приписываемые ему наркотики - в обмен на отказ от которого принудивших «взять на себя ещё несколько преступлений» - которые затем – так и не приписанные Мачерет, каждый раз заставляя писать новую «явку с повинной».

Таким образом его заставили написать «явку с повинной» сначала по статье 219 УК РМ (1961) и статью 225 (1961) после 2003 года – изменив статью 219 – кража государственной собственности - на 219 УК РМ – притон – «по ошибке» - используя когда Мачерет неудачно сдавал квартиру – квартирантам.

Таким образом – Марков - узнав, что Мачерет – пока шли его безуспешные поиски – находился в КПЗ – ещё 5 суток.

Куда его отвезли только после найденных под подоконником – спрятанных денег, которые ему передал Перес Феликс Семёнович – кандидат геологических наук АН – наук для его отъезда в Германию.

Марков – впервые узнал – где Мачерет – когда его внук обратился в поликлинику МВД . КАК член семьи – имевшего пропуск и карточку.

Хорошо знавшие Маркова врачи поликлиники позвонили деду и оттуда вызвали скорую помощь, но дед потребовал, чтобы Мачерет и был отвезён сначала на Короленко, 8 – где он прошёл медицинскую экспертизу.

Мачерет – положили в госпиталь МВД, как «члена семьи» и вправив плечевые суставы – зарегистрировали многочисленные побои и разрывы связок, и отёки ног в области лодыжек – в дальнейшем это стало причиной – онкологии – саркомы «Капоша» – заболевания сосудов ног.

Из-за связанных затягивающихся – петлями вокруг каждой из лодыжек петли и прекративших на несколько часов приток крови - едва не стоивших ему их потерей когда – оказалось, причиной стафилококковой инфекции.

Позже лопнула прямо на улице артерия на лодыжке доставлен почти без сознания в больницу скорой помощи.

Поэтому – когда – ограбленного и изувеченного Мачерет доставили к деду по адресу Мирон Костин 13/3 квартира 64 - Марков услышав историю своего внука – не сразу объяснившему – деду происхождения – денег по отъезду – который он собирался – объявить в последний момент.

Мавров – с сознанием дела – узнав, что Мачерет - написал плюс ко всему «расписки». Когда он понял, что его внука попытались – убить – и стоя перед выбором – в конфликте новой «национальной полиции» и «русской милиции» , как в «непростых» отношении лиц – которые в Молдове могли рассматриваться – как меньшинства – другой нации, вероисповедания, языка и политических убеждений.

Написав и обратившись с осторожностью, но профессиональной настойчивостью – инициировав и доведя до соответствующих органов – грамотное заявление о пытках. Обратившись одновременно в те органы, которые могли принять его сторону и потом не стали препятствовать – расследованию.

Поэтому – когда было возбуждено уголовное дело – его фигуранты – стали использовать – уже всё, чтобы спасти если не свои карьеры – то свободу. Капитан Дулча из КПС сектор Центр – бежал в город Бендеры и ему заочно дали 5 лет – но дело было приостановлено. Другие – когда следствие было из-за этого приостановлено – стали действовать.

Стала действовать – «национальная коллегияльность» - как вызов «серому майору». Это означает, что любое противозаконное действие ставшим последствием – дискриминации – органами власти – были недопустимыми. И когда о таком случае становилось только известно – все вертикали власти не зависимо от органа и принадлежности власти – обязывало прореагировать – на такое нарушение – непосредственным образом.

Прокуратура сектор Центр – сначала возбудившая, а затем приостановившая – дело по факту бегства Дулча – была вынуждена передать дело в Суд сектор Центр.

Но не для суда по пыткам – а по причине – успевших возбудить уголовные дела по «явкам с повинной» - данными под пытками – следователями КПС сектор Центр против Мачерет-

Несмотря на данные в письменном виде – указания – о прекращении уголовного преследования Мачерет.

Марков – был «предан» - его зятем Нантой Оазу – мужем старшей дочери Людмилой Нантой.

Которая узнала о завещании отца Маркова - всё имущество при жизненно переписавшего на Мачерет.

Таким образом без санкции прокуратуры – которая не могла – дать санкцию против – жертвы пыток – внезапно у себя дома после 22-00 – полиция КПС сектор Центр арестовав Мачерет – на 8 месяцев – продержав его в СИЗО – судила – передав напрямую в суд сектор Центр – дело Мачерет – созданное отдельно от прокуратуры при содействии экс министра и Президента Молдовы. Принудив прокуратуру – под видом – суда над пытавшими Мачерет полицейскими – передать материалы сначала в КПС – сектор Центр. Где следователи «превратили» доказательства пыток в Суд.

Но Суд получил эти доказательства – как переквалифицированное доказательство «вины» Мачерет.

Поэтому – Мачерет – был незаконно осуждён и начата его уголовная история.

Несмотря на амнистию 2004 года – не прекращённая вплоть до 2017 года.

С целью скрыть и уйти от уголовной ответственности за пытки – в соответствии с международной нормой - не имеющей сроков – давности пока – виновные не будут только наказаны. В отношении Мачерет – с целью применения статьи 60 УК РМ – когда показания лица против сотрудников против правоохранительных органов не берутся во внимание в случае, если лицо находится под уголовным преследованием.

И только с целью – чтобы Мачерет – не мог требовать – возобновления уголовного преследования.

Поэтому основываясь на статье Статья 287. И тем, что возобновление уголовного преследования в связи его приостановкой основывалось – положениями Статьи 287¹ а также того, что Молотова подписав Международный Пакт о гражданских и политических правах – обязалась в соблюдении Устава ООН, когда применим Статут - Римского Права – в отношении преступлений против человечности.

В соответствии с положениями Международного Уголовного Суда ООН -0 города Гаага и Римского Статута – статьи 5 , 7 и 8 – статье 17 и статье 29 – когда пытки не имеют сроков давности – прошу о начале возобновления – уголовного преследования.

В отношении тех, кто принудив передать и раскрыть тайну следствия – по пыткам от которых пострадал – Мачерет и его дед Марков Иван Михайлович – помещённый в психиатрическую больницу и признанный невменяемым – лишив юридической силы его завещания - был совершён рейдер его имущества и свободы - Мачерет в период от 2003 по 2017 года. Одновременно информируя Комиссара и Комитеты: по насильственным исчезновениям и пыткам; по правам инвалидов и лиц подлежащих реабилитации.

Прошу о начале расследования - преступления коррелятивно связанного с не законами уголовными делами и судами в отношении – сначала жертвы пыток в период от 1997- по 2009 год, а затем - в отношении лица подлежащего юридической реабилитации с 2009 год по 2020 год – Судами и другими органами власти – в соответствии с тем, что сделали Мачерет инвалидом первой группы – нанеся тяжкий и особо тяжкий вред его здоровью и психике.

Или отклонить юрисдикцию в сторону МС ООН – Римского Статута – проинформировав стороны на одном из четырёх языков: английский, французский, испанский или русский:

Заявителя – Мачерет Алексей - русский
Верховного Комиссара
Прокурора Международного Суда
Секретариат Международного Суда в городе Гааге
Все допустимые адреса – можно найти в интернете.
Данное обращение будет выслано в секретариат Верховного Комиссара – в
день его приёма и регистрации в канцелярии Генпрокурора.

Мачерет 

Прилагаются следующие копии:

1. Запрос материалов № 1997018105
2. Ответ Вячеслава Потингэ
3. Паспорт
4. Инвалидное.
5. Суд мед экспертиза за 2016 год
6. Остальные материалы были ранее заявлены в прокуратуру сектор Центр и
Генпрокуратуру.

Мачерет 



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md



Dlui Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

Vă informez că de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Centru au fost examinate cererile DVS, cu referire la pornirea sau reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, pe faptul torturii DVs de către colaboratorii de poliție și transmitera cauzei penale nr. 1997018105 pentru examinare unui „Departament specializat”;

Potrivit informației din Sistemul informațional al MAI, cauza penală menționată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În circumstanțele expuse, pornirea repetată a urmăririi penale, reluarea urmăririi a cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanța de judecată și transmiterea cauzei penale pentru examinare unui „Departament specializat”, nu este posibilă, or asupra faptei incriminate există deja o soluție de condamnare definitivă.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiului Centru**

Veaceslav POTÎNGA

Министру Внутренних Дел Р. Молдавии.
генерал-лейтенант В. С. Д. Лежнев

От майора милиции в отпуско, МВД РМ. Цивил.
ВОВ № 49 (43/25) - Маркова Иванна Мих.
Прот. - Р.М. Гор. Кисичнев, бр. М. Косишки 13/3 кв. 64
Д. 801. 44-72-29.

Жалоба-Заявление.

18.08.1997г. Опер. группной, в составе 3-х чел., РУП, сек. - «Централ»
возглавляемая к. ном полиции Аджга ВГ (тел 26.07.31, был заде-
ржан, по адресу Аджга 49б кв 23, мой родственник - Мадерей
Алексей Артурович, по подозрению, в правонарушении по ст 119
ЗУКМ, с применением, на улице, подъезда дома, - физического
насилия, в присутствии многих жильцов дома, якобы за ступа-
тельный в его салон (в подъезде, где имелся доступ жильцов
всего дома), - тасать «варочного аппарата», лежащего без
надзора во дворе дома. Кроме того, проникнув в кв. 23, без
владельца, из нее, уже в присутствии меня, задержанного (без
ордера на обыск), было изъято, ряд, лично принадлежащего
Мадерей А.А, технического имущества, в том числе 2 (два)
прим.эл. оружия, купленных последним, на «Пулвер рынке»,
(вблизи тюрьмы). После доставки Мадерей А.А, в РУП сек.
Централ, в ночь с 18 на 19.08.1997г., в целях добытия доказа-
тельств правонарушения, Мадерей А.А, был, в течение 2-3
часов подвергнут систематическим избиениям, чтобы
получить признательные показания, несовершеннолетнего
«преступления», получив при этом ряд физических
телесных повреждений. (См. акт суд.медосвидетельствования
№4641, от 25.08.1997г.). После избиения и физических ис-
пытаний, оперработники, вынудили, Мадерей А.А, на-
писать «Явку с повинной» и представить «документы»
по задержанию, 19.08.1997г. 2/3 народа с. Централ, заключив
под стражу в КПС(З) ГУМ МВД (ч. 1 и 2 ст. 6) на 5 (пять) суток.
В КПС(З) от полученных травм, были страшные бои, где
пература (до 33°), куда вызывалась «Мед.скорой помощью» и ока-
зывалась м/помощь. В судоб. 23.08.1997г., Мадерей А.А, был
освобожден из КПС(З), а в понедельник 25.08.97г., обратился
к хирургу 8-й П-ки (по месту жительства), врал которой нап-
вил его в суд.медэкспертизу, где он и был освидетельствован
(Акт №4641 - прилагается). О данном факте, лично мной
с возмущением, было сообщено К. ну Аджга ВГ и зам. К. ну
по О/Бас. РУП под. ку Аджга В.Н. Реакция была отмахиваться!
При задержании и проведении (указанных выше) опе-
ративных мероприятий, К. ном Аджга ВГ не было приле-
во внимание, что это Мадерей А.А, больной, и освобо-
ден от службы в Армии: 23. Прислать извещения родителям
(Порожение подкарковой области головного мозга) (См. прог. л. 2).

(и токсоплазмоз). - Заключ. УРВК г. Кишинев от 9/920 ст. 17.12.97 признал виновным к В. Селушбе (булгар. Мел и 2 гаси РВК Витторнов А.В.). Об этом, я лично уверовал (18.08.97) кн. Дулга В.Г. при задержании, где я был! Но несмотря на предупреждение - Дулга В.Г., ночью 19.08.1997 с 1700г. Зигас, задержанный Мадерей А.А., в служебном кабинете РУВД, был подвергнут физическим истязаниям! Это является уголовно-наказуемым служебным преступлением! Об этом, мною дважды, после 26.08.97 кн. Дулга В.Г. был предупрежден, что эти действия будут обжалованы! Но он просил не делать этого, Зигас в при этом мне: "Нарушений со стороны Мадерей - не было. Побуждав при этом прекратить уголовное преследование". Мадерей А.А.

Из-за полученных телесных повреждений, Мадерей А.А. с 25.08.97, до сих пор, проводит в 60ч п-ке, Медленное, ибо обе ноги травмированы, опухли, имеют загноенные раны (т.к. были помыты ножкой от стула!), полученных в РУП. "Централ", с повышенной температурой! Опер. материалы - дознания, дважды передавались от след. Маковой М. (узнав о травмах, она отказалась?!), и переданы след. М. Бугенко М.В.

В личных контактах с кн. Дулга В.Г., последний просил меня, об указанных фактах (см. выше), руководствуясь РУВД, а так и вышестоящее, в известность не ставить, т.к. доказательств вины - Мадерей А.А. - практически нет. И все будет решено без расследования!?!?

В связи с изложенным - Прошу, принять меры по изложенным фактам, а так и по прекращению незаконных методов расследования, - дознание по отношению к Мадерей А.А. а так и необоснованно предъявляемых ему "обвинений" не имеющих под собой, ни объективных, ни субъективных доказательств! (т.е. не имеющие подтверждений гр-м, организаций и др.)

В данное время затеяно вло-текущее "расследование" О.С. Мною за 28 лет службы в органах МВД Р.М.

— пройден, все этапы оперативной служебной деятельности, и нет мер возмущения, таким методом дознания. Это это за "Ярка от быка"? - выбивая, после 2-3 часового избиения задержанного (гополн-но на улице?!)?

Мот. полиции
в отделе - Мадерей (И.И. Мадерей)

29. IX Приложение: 1) Акт Службы от 25.08.97
1997г. 2) Сер. справки, № 3-55 3) Отказ из-за отсутствия личности.

Список

Изъято, - (при задержании 18/08.1997г), - у
Магдрий А.А. много имущества, в кв 23 по
ул. Асаки 49, 5.

1. Два Контейнера с: - (Топ-нитроэтан, Топ Бензаль-
дегид)
2. Прибор "Педнаскоп" (для изъема ^{фоток} в/картотеки)
3. Два уросвая-электро (- Два)
4. Два трансформатора-электро (два)
5. Набор графусников (Один набор - шнур графусников)
6. Складная стремя (для фоток) - одна
7. Промышленная электро-свечка - ~~два (два свечи)~~
для шпунта

Всего 17 предметов. (селективная).

27. октября 1997г

Магдрий

(А.А. Магдрий)

Macer. #11

и подорожка
Р-графия мандибулы
оли и strings

Б.С.М.Н.
Р-грамма № 9816 от 60998
БЕЗ ВИДИМЫХ КОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Fe. аусел.
Leda

про change d 38
per sbtupce
dephosore
D. 10. 11

Начальнику РУП МВД РМ. сектора "Центр"
Г. Кишинева, под-ку полиции
Д-ле Олейникенко Д.С.

Копия: Начальнику Управления Визирбенки
Без-ри МВД РМ, полковнику полиции
Д-ле Урсаки А.В.

г. Кишинев пр. Ш. 7. Маг 75

От гр-на РМ. - Матерей Алексея Артуровича
пр. г. Кишинев, ул. Асак 49 "Б" кв 23, Бел. Дач
726-152 (и ~~44-72-29~~ 44-72-29)

Заявление - жалоба.

Во время моего задержания (ареста) 18.08.1997г.
Опер. группой (из 4х чел) РУП с Централ, во главе с к-ном полиц.
Дулга В.С., при обыске было изхвачено, из квартиры
н 23 - Асак 49Б, ряд ценного технического имущества,
(список прилагаю), - из 7 (семь) наименований (в
количестве 16 (шестнадцать) штук, с воздушным Угловым
дела, которое следователем ст. лица Бутенко М.В.
прекращено по ст. 5 п. 2 УПК РМ.

Мои, неоднократные просьбы к Опер. уполн. Лайо.С.
и следователю Бутенко (с 25.10.1997 по 01.11.97г.) - о
возврате имущества (находясь в каб. 509 в РУП ОВД) -
остались не удовлетворенными, по разным (надуман-
ным), - причинам. Ваше указание, о возврате имущества,
ими игнорируется.

НО их предложениями, я
должен был, для "Разбора"?? - (какого? зачем? почему?) -
Явиться 01.11.1997, с 18.30ч до 19.30ч в Опорный Пункт
РУП/ОВД (ул. Хынгешь 62), к майору Фредеру и Л-нику Лайо.

Явившись, в 18.30ч, до 20.30ч, я был ими не
принят, и выпровожден из Опорного Пункта??

Одновременно сообщая, что, после принятия
мер МВД РМ, к к-му Дулга (Письмо МВД РМ. № 4/М-205
от 23.10.97г.) - за допущение ряда процессуальных нару-
шений, во время следствия, работниками группы к-на
Дулга (избиения и нанесение травм), - последние продолжают
меня преследовать!!! Примерно с 17.10. по 19.10.97г. в
23 часа в рне ул. Хынгешь - Докучаева (на остр. Грол-н 10)
я был незаконно арестован на 5 часов, доставлен в
Опорный пункт (ул. Хынгешь 62), где мне пытались
инкриминировать, кражу торгового зонтика на рынке.
"Свидетелем??" Меня не опознал!! При задержании ч.
доставке я услышал ряд угроз, ("всеравно - посадим!!"),
и оскорблений. Прошу Вашего указания, о выдате,
физического при аресте 18.08.97г. - моего имущества.
и рассмотреть мои жалобы по существу изложенного.
"01.11.1997г. (А. Матерей)

Se înmânează destinatarului

CITAȚIE
la dosarul penal nr. 1-21002365-02-1a-11012021
1a-24/21

Inculpat:	Maceret Alexei Artur	Chișinău, str. A.Doga 30, ap. 38,
Procuror:	Procuratura de circumscripție a Curții de Apel Chișinău	Chișinău, str. Teilor 4

Curtea de Apel Chișinău, Colegiu Penal, adresa: Mun. Chișinău, or. Chișinău, Teilor 4, Vă cheamă pe data de 13.04.2021 la ora 09:30, Sala nr.2 în legătură cu cauza penală în privința inculpatului Maceret Alexei Artur învinuit în baza art. Articolul 217. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de înstrăinare CP RM examinată în ordine de apel, în baza cererii de apel depuse de Maceret Alexei Artur împotriva sentinței Judecătorei Chișinău, sediul Centru din 21.02.2003. Partea citată are dreptul să fie asistată de un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. Apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu își va alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat care îi va acorda asistență juridică garantată de stat.

Anexe:

VĂ RUGĂM SĂ VĂ PREZENTAȚI CU BULETINUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ȘI CU COPIA ACESTUIA.

***În atenția părților:** După necesitate, faceți cunoștință cu materialele dosarului cu o solicitare preventivă. Se recomandă expunerea poziției în formă scrisă.*

Grefier: Nelea Postu

Telefonul de contact: ---

CONSECINȚELE LEGALE ÎN CAZ DE NEPREZENTARE

Neprezentarea procurorului la ședința de judecată atrage amânarea ședinței cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsă nemotivată, procurorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. **(alin. (3) art. 320 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)**

Instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului, să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. **(alin. (5) art. 321 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)**

În cazul neprezentării în ședință a apărătorului și al imposibilității de a-l înlocui în ședință respectivă, ședința de judecată se amână. Pentru lipsă nemotivată, apărătorul este sancționat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. **(alin. (3) art. 322 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)**

În caz de neprezentare motivată a părții vătămate, instanța, consultând opiniile părților, decide judecarea cauzei sau amânarea ei în funcție de faptul dacă cauza poate fi judecată în lipsa părții vătămate fără a-i leza drepturile și interesele. **(alin. (3) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)**

În caz de neprezentare nemotivată în instanță pentru audiere, partea vătămată poate fi adusă silit și poate fi supusă amenzii judiciare. **(alin. (5) art. 323 Codul de procedură penală al Republicii Moldova)**

П Р И Г О В О Р

Именем Закона

21 февраля 2003

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру,

в составе:

Председатель

К. Алергуц

Секретарь

Скорценски, Черинчук

Прокурор

Русу

Адвокат

Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973,
в г. Кишинэу, русской национальности, среднее
образование, разведен, временно не оаботает, ранее
не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу
ул. Г. Асаки , 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225⁵, часть 1 УК РМ, суд,

у с т а н о в и л:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачерет А. полностью признал свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты, из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и запечатаны.

Вина подсудимого доказана и материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);
- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим средствам.
- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалом дела вещественных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26)

Проверив и анализируя в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена и его действия подлежат квалификации по ст.225⁵, часть 1 УК РМ -незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.225⁵, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считаться условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мечерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения –подписку о невыезде Мечерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центру – подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья:

Переводчик



Гросу Виктория

Дело № 1 -272/03

Коллегии Апелляционного Суда
CHISINAU COURT OF APPEAL
MD - 2043, Chişinău, str. Tailor, 4
Maceret Alexei
MD - 2024, mun. Chişinău,
Str. Andrei Doga 30, ap. 38
IDNP: 2000001159655
Gen Procuratura
Информация:

Будет предоставлена для представления
дела Мачерет и Олейник в МС ООН -
через Секретариат Верховного
Комиссара - Главному Прокурору МУС
ООН - города Гаага -
Нидерланды.

Апелляционная жалоба

21 февраля 2003 Суд Кишинэу,
офис Центр,

В следующем составе:

Председатель судебного заседания: К. Алергуш

Прокурор: Русу

Адвокат: Герцеску

Обвиняемый: Мачерет Алексей

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской национальности, ранее не судимого, проживавшего по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки, 49^b, кв.23 по обвинению по ст.225³, часть 1 УК РМ - незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели отчуждения было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

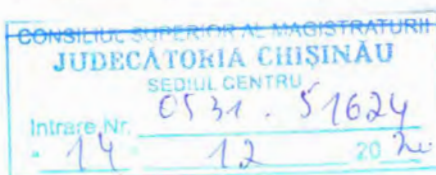
Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считаться условным, установив, что Мачерет А. Ранее никогда не был судим установив испытательным сроком на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мачерет А. Суд назначил принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения - подписку о невыезде., после вступления приговора в законную силу отменить. Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центр - уничтожить.

Право обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течение 10 дней.

Мачерет



Мачерет на основании нарушений его прав и свобод – нарушенных Комиссариатом Полиции сектор Центр – накануне – насильно удерживаемого в Департаменте по борьбе с организованной преступностью и в КПС сектор Центр – несмотря на то, что в отношении КПС – сектор Центр прокуратурой сектор Центр – было возбуждено с 1998 года – дело о пытках или статьи 166^{1(прим)}, когда его сотрудники продолжая работать – несмотря на предъявленные им обвинения – сделавшими – инвалидом Мачерет – устроили травлю – ввиду назначенного датой Суда над сотрудниками полиции КПС – сектор Центр. Став настоящей причиной спланированной и подготовленной операции целью, которой было только избежать уголовной ответственности – за пытки.

В соответствии со статьей 29 (2) Правил (ЕС) № 1493/1994. УПК, где *стороны заявляют о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной в Риме 4 ноября 1950 года и ратифицированный Республикой Молдова парламентским решением № 1298-XII от 24 июля 1997 года*, суды обязаны вынести решение на равной основе в своих решениях, независимо от того, имели ли место нарушения основных прав и обязанностей человека в свете кейс-права Европейского суда по правам человека

В связи с тем, что только настаивая на указанных в – документе следователя Антонова КПС сектор Центр – ставшего позже работать в КПС – сектор Рышкановка – ссылающегося на статьи 225(1961) и статью 219 (1961) – мне удалось переубедить – архив Суда сектор Центр – найти данное решение.

Которое – не получал на гос. языке, а также факта его нахождения и перевода – сделанного только в указанные пломбами – датами.

Впервые и смог установить, что, считаясь – невиновным и жертвой пыток – по возбуждённому против КПС сектор Центр – делу – будучи вызван в суд сектор Центр – в отсутствие переводчика – и видя – мучителей, пытавших меня – считая, что над ними идёт суд - впервые только переведённой копии с возмущением узнал, что Суд был не над ними – а надо мной!!!

Теперь и только сейчас благодаря переводу понял, как «сработали» настоящие – преступники.

Мачерет не имевшего судимостей и не имевшего никакого отношения к наркотикам – судили – как жертву – только по «номерам».

Согласно номеру 219 (1961) - «кража» государственной собственности – была – «переквалифицирована позже» в дело по 219 (2003) – притон. А дело по статье 225 (1961) – была уже переквалифицирована в 217 (2003) – используя в силу незнания гос. языка, когда только экономическая причина сделала местом рождения и отметкой в свидетельстве город Кишинёв, а не города Одессы в 1973 году в– по был – записан в «неуча» - «обязанного» знать молдавский язык, когда учил украинский язык или «украинску мову» и поэтому ещё не владеющего языком – обманывая в судах – что «законно» судят а на самом деле – «соучаствуют» в преступлении против – прав и свобод – Мачерет только на основании – «рождения» в роддоме города Кишинёва!!!

*В соответствии с Законом Nr. 166-XVIII от 09.07.2010 Республика Молдова ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (подписана в Нью-Йорке 30 марта 2007 года)
При оказании социальных услуг Закон Nr. 123 от 18.06.2010*

Мачерет 

*устанавливается в качестве одного из прав получателей социальных услуг
Защита от всех форм насилия, увечий или физического или психического насилия, нарушений прав - вызванных бездействием, жестокого обращения или эксплуатации, а также информации о правах и социальной защите (ст. 12, б). В то же время минимальные стандарты качества социального обслуживания, регулируемые на национальном уровне, содержат положения о защите от злоупотреблений и о нарушениях прав – вызванных бездействием.*

Я прошу Суд сектор Центр об передачи – моего дела в Суд – именуемый в приговоре – «Трибунал» - на основаниях выше указанных обстоятельств.

«Не знания языка» – «не освобождает от ответственности» - так мне в «шутку» - говорили – фигуранты – преступления против – основных правы и свобод Человека, которые использовали моё незнание, чтобы избежать уголовной ответственности, когда согласно статье 29 Римского Статута – нарушения, указанные статьями 5 и 7 – этого Статута – не имеют сроков давности.

Одновременно ходатайствуя о назначении мне специального прокурора – имеющего согласно нижеописанным нормам материального права:

"На основании постановления Парламента РМ Nr. 77 от 04.05.2010 "Об утверждении структуры Генеральной прокуратуры от 24.05.2010" при Генеральной прокуратуре был создан Департамент по борьбе с пытками. Так, согласно Постановлению Генеральной прокуратуры Nr. 90/8 от 02.11.2010 "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения", координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками. Главные прокуроры региональные и специализированные прокуратуры издают распоряжения, в соответствии с которыми прокурор назначается (при необходимости, больше прокуроров), отвечающих за рассмотрение жалоб и проведение уголовного преследования по уголовным делам, связанным с принуждением к даче показаний (ст. 309 УК РМ), пыткам (ст. 309, ч. 1, УК РМ), превышению должностных обязанностей, сопровождавшихся действиями, связанными с насилием, пытками или действиями, подрывающих достоинство потерпевших (ст. 328 УК РМ часть 2 пункты а) и с)."

Обязательным условием, когда:

"Прокуроры, занимающиеся расследованием случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения, назначенные приказом -

Главного прокурора, не будут заниматься деятельностью, связанной с работой сотрудников подразделений МВД и Центра по борьбе с коррупцией и экономической преступностью (ЦЭК), с тем чтобы обеспечить их независимость."

Прошу принять мою кассацию как есть – от инвалида 1-ой группы в соответствии:

Статья 13 - Доступ к правосудию

Закон "О социальной интеграции инвалидов" №. 60 от 30.03.2012 говорит о том, что инвалиды имеют правовую базу наравне с другими гражданами во всех сферах жизни. Лица, ответственные и иные лица, ответственные за нарушение прав, интересов и свобод инвалидов, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством" (ст. 10, пункт 3, 4).

Поскольку - виновные лица до сих пор занимают должности в органах МВД и Прокуратурах мун. Кишинёва и постоянно вмешиваясь напрямую или косвенно в работу судебных инстанций и органов уголовного преследования - оставаясь - безнаказанными - я прошу Главного прокурора - пользуясь - специализированной материальной нормой национального законодательства - соблюдая Постановление Генеральной прокуратуры №. 90/8 от 02.11.2010 «Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения:

Постановления или распоряжения. в соответствии с которым прокурор назначается (при необходимости, больше прокуроров), отвечающих за рассмотрение жалоб и проведение уголовного преследования по уголовным делам, связанным с принуждением к даче показаний (ст. 309 УК РМ), пыткам (ст. 309, ч. 1, УК РМ), превышению должностных обязанностей, сопровождавшихся действиями, связанными с насилием, пытками или действиями, подрывающих достоинство потерпевших (ст. 328).ч. 2 п. п. а) и с), УК РМ) и применения к моему статусу – как не имеющего в силу – действий – обжалуемых решений – статуса жертвы. Но являясь одновременно лицом – исполнившим по приговорам все назначенные наказания – статьи 59 и в соответствии со статьями 23 УПК РМ – и решения Верховного Суда от 21.07.2009 года – Определения № 1ra-834/09 статус –подлежащего юридической реабилитации. Тем более – дело об переквалификации – Определение в Оправдательный Приговор – сейчас находится стадии рассмотрения – поскольку перевод самого определения был впервые получен на доступный только мне русский язык только от 04.12.2020 году – являясь безотзывным. Прошу отстранить от обсуждения назначения прокурора – могущего только защищать мои интересы в суде – по назначению Генпрокуратуры – прокурора Калагуряну.

Мачерет



«Известного прокурора» – «руководившему» - к привлечению к уголовной ответственности «VICTIM» по пыткам в 2007 года – только виновному в применении уголовного закона в крайней степени к лицу – не имеющего согласно Постановлению № 79 от 26.01.2006 года – уголовной составляющей – намеренно проявив своё соучастие – и могущего быть связанным с делом 1998 года и судопроизводствами 2003 – 2017 годов.

Мачерет 

Пользуясь материалами суда надо мной от 21.02.2003 года – прошу установить мою невиновность – в отсутствии допустимых доказательств – нет названий – и количеств «веществ» или «наркотических препаратов» - приписанных – сотрудниками – без фамилий. Имена и фамилии совпадали – с их уличающими Ф.И.О по делу о пытках. Ведь первоначально со слов прокурора – дело передали в суд и попало к судье Алергуш. А должен был состояться суд – по ранее с 1998 года и уже возбуждённому уголовному делу – а исходя из материалов Мачерет стал обвиняться: «первым» и стали приписываться – какие-либо правонарушения. Таким образом, вынесенный приговор находится вне справедливого судебного разбирательства. Статья 93(1) заменяется следующими: (1) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова предусматривает, что "доказательства являются фактами, приобретенными в порядке, установленном этим Кодексом, которые служат для установления наличия или несуществования преступления, установления *виновности, установления других обстоятельств, важных для простого урегулирования дела*", и статья 95(1) Кодекса заменяется следующими: (1): *"соответствующие, убедительные и полезные доказательства, управляемые в соответствии с этим Кодексом, должны быть приемлемыми"*. В деле не было представлено никаких доказательств. Заявитель считает, что его право, гарантированное статьей 13 Конвенции, было нарушено: "Любое лицо, чьи права и свободы, признанные этой Конвенцией, были нарушены, имеет право эффективно обращаться в *национальный суд, даже если это нарушение обусловлено лицами, которые действовали при исполнении своих служебных обязанностей*".

Статья 3 ЕСПЧ гарантирует, что *"никто не может подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию"*.

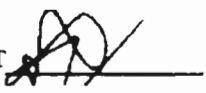
В частности, в контексте юридической ответственности требуется применение юридической ответственности в строгом соответствии с законом. Я имею в виду, что не может быть уголовной ответственности там, где нет подробностей уголовной ответственности. Должна быть нормативная среда, которая определяет противоправное деяние, лицо, которое может быть подвергнуто ответственности, санкция, которая может быть применена.

В соответствии со статьей 29 (2) Правил (ЕС) № 1493/199 4. УПК, где *стороны заявляют о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенный в Риме 4 ноября 1950 года и ратифицированный Республикой Молдова парламентским решением № 1298-XII от 24 июля 1997 года*, суды обязаны вынести решение на равной основе в своих решениях, независимо от того, имели ли место нарушения основных прав и обязанностей человека в свете кейс-права Европейского суда по правам человека.

Статья 6(1) заменяется следующими: (1) и (2) ЕСПЧ предусматривает, что "Каждый человек имеет право на справедливое судебное разбирательство ... независимым и беспристрастным судом, учрежденным законом, который будет принимать решение либо о нарушении своих гражданских прав и обязанностей, либо по существу любого утверждения в уголовных делах, направленных против него: "Любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена законом". Таким образом, вынесенный приговор находится вне справедливого судебного разбирательства. Статья 93(1) заменяется следующими: (1) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова предусматривает, что "доказательства являются фактами, приобретенными в порядке, установленном этим Кодексом, которые служат для установления наличия или несуществования преступления, установления виновности, установления других обстоятельств, важных для простого урегулирования дела"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подчеркнул в контексте положений статьи 6, что необходимо учитывать качество доказательств, а также обстоятельства, при которых они были получены. Аналогичным образом Страсбургский суд считает, что суд должен определить, были ли рассматриваемые доказательства решающими для целей уголовного судопроизводства (см. "Гафген против Германии"). Кроме того, ЕСПЧ по делу *Барбере, Мессегут и Джабардо против Испании и Яносевиц против Швеции* подчеркнул, что роль обвинения заключается в предоставлении в качестве государственного обвинителя в предыдущих уголовных делах, где Мачерет - жертва, чтобы приступить к оценке доказательств для вынесения осуждения такого лица.

Одновременно ходатайствую об заблаговременной государственной – гарантированной помощи в строго специализированном адвокате – по пыткам в силу Закона № 60 – о защите прав инвалидов в Судах и статьи 53 Конституции РМ.

Мачерет 

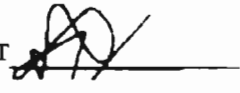
Прилагаю:

1. Копия паспорта
2. Копия инвалидного *1 am*
3. Копия самого решения Суда на гос. языке. *2 am*
4. Копия самого решения Суда на русском. *1 am*
5. Копия ответов от Прокуратуры сектор Центр – о том, что дело было возбуждено и действительные присвоенные номера – дела *at 2 am* пытках.
6. Копия определения Верховного Суда. *+ 5 am*

Остальные документы могут быть заявлены непосредственно в суде. *+ 1 am*

+ 16 am

14 сентября 2020 года

Мачерет 

Генеральному Прокурору
Александр Стояногло

Адрес: MD-2001, мун, Кишинэу
бул., Штефан чел Маре, 73

от инвалида первой группы Мачерет
Алексей ИДНП: 2000001159655

Информируя:

Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека
Office of The High Commissioner for
Human Rights Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10 - Switzerland
Тел.: +41 (0)22 917 90 00
Факс: +41 (0)22 917 90 08
www.ohchr.org

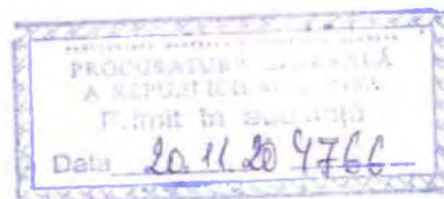
Жалоба вышестоящему прокурору об установлении без движения

Дела о международном преступлении – о пытках статьи 166¹ УК РМ

На основаниях нарушений положений статьи 287³ УПК РМ и Постановления
№ 77

В соответствии с Законом Nr. 166-XVIII от 09.07.2010 Республика Молдова
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (подписана в Нью-Йорке 30
марта 2007 года)

При оказании социальных услуг Закон Nr. 123 от 18.06.201 О
устанавливается в качестве одного из прав получателей социальных услуг
Защита от всех форм насилия, увечий или физического или психического
насилия, нарушений прав - вызванных бездействием, жестокого обращения
или эксплуатации, а также информации о правах и социальной защите (ст.
12,. б). В то же время минимальные стандарты качества социального
обслуживания, регулируемые на национальном уровне, содержат положения



о защите от злоупотреблений и о нарушениях прав - вызванных бездействием.

В 1995 году Молдова присоединилась к Конвенции против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и парламент ратифицировал Факультативный протокол этой Конвенции по закону Nr. 66 от 30.03.2006. Таким образом, положения Конвенции против пыток и Факультативного протокола являются обязательными для всех государственных органов Республики Молдова.

На основании Постановления

Республика Молдова в соответствии со статьей 35 Конвенции о защите инвалидов от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказаний.

Имея последствием что Факультативная Конвенция против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания – может только исполняться – без ограничений только в отношении инвалидов.

В соответствии с Законом Nr. 166-XVIII от 09.07.2010 Парламента РМ ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов издал Постановление Nr. 77 от 04.05.2010 "Об утверждении структуры Генеральной прокуратуры от 24.05.2010" и Закона о Прокуратуре N 294-XVI от 25.12.2008 статьи 25: «Специализированные прокуратуры (6) Законом могут создаваться и иные специализированные прокуратуры, компетенция которых определяется в соответствии с законом Генеральным прокурором».

Согласно Постановлению Генеральной прокуратуры Nr. 90/8 от 02.11.201 О "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения", координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками. координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками. Главные прокуроры региональные и специализированные прокуратуры издадут распоряжения, в соответствии с которыми прокурор назначается (при необходимости, больше прокуроров), отвечающих за рассмотрение жалоб и проведение уголовного преследования по уголовным делам, связанным с принуждением к даче показаний (ст. 309 УК РМ), пыткам (ст. 309. ч. I, УК РМ), превышению должностных обязанностей, сопровождавшихся действиями, связанными с насилием, пытками или действиями, подрывающих достоинство потерпевших (ст. 328 УК РМ часть 2 пункты а) и с).

Согласно Постановлению Генеральной прокуратуры № 90/8 от 02.11.201 О "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения":

«Прокуроры, занимающиеся расследованием случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения, назначенные приказом Главного прокурора, не будут заниматься деятельностью, связанной с работой сотрудников подразделений МВД и Центра по борьбе с коррупцией и экономической преступностью (ЦЭК), с тем чтобы обеспечить их независимость».

Я являясь инвалидом 1-ой группы – обращаясь заявленным и обязательным в исполнении Конвенции о защите прав инвалидов – объединившей сделав строго обязательной и полной Конвенцию о защите инвалидов от пыток и бесчеловечного обращения – ожидая – от заместителей Генпрокурора – о подготовке на утверждение Генерального прокурора – о назначении расследования по фактам – применения пыток – указанных как – возбуждённое ещё в 1998 году – прокуратурой сектор Центра – уголовного дела в отношении – сотрудников МВД – полиции сектор КПС – Центра.

Мачерет – стал инвалидом ввиду – применения пыток - ставших причиной – нарушения кровообращения обеих ног и ввиду жестокости применяемых методов – причиной эпилепсии – сейчас.

Согласно статье 5 и статье 7 Римского Статута - такие преступления – не могут оставаться безнаказанными и любые возражение – не рассматриваться.

В отношении таких преступление Международный Уголовный Суд – установил статьёй 29 – когда ограничения ссылающиеся – на сроки давности – не применимы.

Уголовные дела – один раз возбуждённые – не могут быть закрытыми – а только приостановлены – до тех пор, пока причина – приостановки – исчезла или виновное лицо – не понесло наказание.

При том, что пытки могут квалифицироваться по Римскому Статуту – только к лицам – занимавшим – государственные должности – считаются пытками по квалификации этого Высокого Суда.

Дело считается закрытым только в случае – обязательности проведённых законных процедур – когда виновное лицо только наказано и жертва получила материальную компенсацию.

До момента получение – компенсации по материальном и моральном вреде – в полном и достаточном объёме – дело не может быть закрыто и иск может быть удовлетворён только как иск в уголовном судопроизводстве.

И не может рассматриваться в порядке административном и уголовном.

Ранее я передавал Вам – соответствующие процессуально международные положения – этой нормы – строго обязательной – даже для стран не участников ООН.

В соответствии с прилагаемым ответом от Вячеслава ПОТИНГЭ – который утверждает, что дело было – «закрывается» не может быть законным.

Уголовное дело для установление вины – пытавших меня лиц – действительно дошло до суда – но было переквалифицировано – из вины по пыткам в вину – жертвы.

В 2006 году – дело опять подняли - по требованию моего деда Майора в отставке – начальника дивизиона внутренних войск – инициировавшего со знанием – опытного следователя – возбуждение уголовного дела – О ПЫТКАХ – за истязание его внука.

Но как Вы уже знаете – за день до заседания в Суде сектор Центр – где должны были установить вину – и фактическое наказание за пытки – за мной пришли и потребовали следовать – за ними сотрудники КПС сектор Рышкановка -0 только за тем, чтобы – предъявить – якобы найденное у меня в заднем кармане – пакет марихуаны – который мне просто вручили в руки.

По этому делу сейчас назначена – обычное апелляционное разбирательство - с целью обжалования.

Поэтому Суд сектор Центр – и не мог состояться – не в 2006 году – прилагаю решение от 12.10.2020 года – по данному делу – как признание моего права на обжалование – так и в 2007 году – сейчас суд Рышкановка передал сразу два дела: дело моей жены Олейник и моё дело вместе с нашим ходатайством об объединении дел – доказывающих – нашу невиновность – связанную с применением к моей жене пыток.

Поэтому – окончательного решения препятствующего – возобновлению уголовного преследования – сейчас по крайней мере нет.

По 2003 году – я также в Суд сектор Центр – должен заявить - обычную Апелляцию – так как незаконно был задержан у себя дома и без ордера судьи предъявленного обвинения – находился в ПУ-13 Центр находился 8 месяцев – без участия переводчика меня судили и дали 3 на 5 лет и в 2004 году амнистия – исключила уголовную составляющую из дела о «превращении» жертвы пыток в «преступника».

Прошу Вашего постановления о возобновлении – уголовного преследования в отношении инвалида – предусмотренного статьёй 287³ УПК РМ.

Прилагая – указанное Постановление и открытых для вмешательства Прокуроров –нарушению Конвенции о пытках и бесчеловечного обращения прилагаю.

МАЧЕРЕТ



Генеральному Прокурору
Александр Стояногло

Адрес: MD-2001, мун, Кишинэу
бул., Штефан чел Маре, 73

от инвалида первой группы Мачерет
Алексей ИДНП: 2000001159655

Информируя:

Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека
Office of The High Commissioner for
Human Rights Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10 - Switzerland
Тел.: +41 (0)22 917 90 00
Факс: +41 (0)22 917 90 08
www.ohchr.org

Жалоба вышестоящему прокурору об установлении без движения
Дела о международном преступлении – о пытках статьи 166¹ УК РМ
На основаниях нарушений положений статьи 287³ УПК РМ и Постановления
№ 77

В соответствии с Законом Nr. 166-XVIII от 09.07.2010 Республика Молдова
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (подписана в Нью-Йорке 30
марта 2007 года)

При оказании социальных услуг Закон Nr. 123 от 18.06.201 О
устанавливается в качестве одного из прав получателей социальных услуг
Защита от всех форм насилия, увечий или физического или психического
насилия, нарушений прав - вызванных бездействием, жестокого обращения
или эксплуатации, а также информации о правах и социальной защите (ст.
12,. б). В то же время минимальные стандарты качества социального
обслуживания, регулируемые на национальном уровне, содержат положения
о защите от злоупотреблений и о нарушениях прав - вызванных
бездействием.

В 1995 году Молдова присоединилась к Конвенции против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и парламент ратифицировал Факультативный протокол этой Конвенции по закону Nr. 66 от 30.03.2006. Таким образом, положения Конвенции против пыток и Факультативного протокола являются обязательными для всех государственных органов Республики Молдова.

На основании Постановления

Республика Молдова в соответствии со статьей 35 Конвенции о защите инвалидов от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказаний.

Имея последствием что, Факультативная Конвенция против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания – может только исполняться – без ограничений только в отношении инвалидов.

В соответствии с Законом Nr. 166-XVIII от 09.07.2010 Парламента РМ ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов издал Постановление Nr. 77 от 04.05.2010 "Об утверждении структуры Генеральной прокуратуры от 24.05.2010" и Закона о Прокуратуре N 294-XVI от 25.12.2008 статьи 25: «Специализированные прокуратуры (6) Законом могут создаваться и иные специализированные прокуратуры, компетенция которых определяется в соответствии с законом Генеральным прокурором».

Согласно Постановлению Генеральной прокуратуры Nr. 90/8 от 02.11.201 О "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения", координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками. координация расследования этих дел осуществляется Департаментом по борьбе с пытками. Главные прокуроры региональные и специализированные прокуратуры издают распоряжения. в соответствии с которыми прокурор назначается (при необходимости. больше прокуроров), отвечающих за рассмотрение жалоб и проведение уголовного преследования по уголовным делам, связанным с принуждением к даче показаний (ст. 309 УК РМ). пыткам (ст. 309. ч. 1, УК РМ). превышению должностных обязанностей. сопровождавшихся действиями, связанными с насилием. пытками или действиями. подрывающих достоинство потерпевших (ст. 328 УК РМ часть 2 пункты а) и с).

Согласно Постановлению Генеральной прокуратуры Nr. 90/8 от 02.11.201 О "Об организации расследования случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения":

«Прокуроры, занимающиеся расследованием случаев пыток, унижающего достоинство и бесчеловечного обращения, назначенные приказом Главного прокурора, не будут заниматься деятельностью, связанной с работой

сотрудников подразделений МВД и Центра по борьбе с коррупцией и экономической преступностью (ЦЭК), с тем чтобы обеспечить их независимость».

Я являясь инвалидом 1-ой группы – обращаясь заявленным и обязательным в исполнении Конвенции о защите прав инвалидов – объединившей сделав строго обязательной и полной Конвенцию о защите инвалидов от пыток и бесчеловечного обращения – ожидая – от заместителей Генпрокурора – о подготовке на утверждение Генерального прокурора – о назначении расследования по фактам – применений пыток – указанных как – возбуждённое ещё в 1998 году – прокуратурой сектор Центра – уголовного дела в отношении – сотрудников МВД – полиции сектор КПС – Центра.

Мачерет – стал инвалидом ввиду – применений пыток - ставших причиной – нарушения кровообращения обеих ног и ввиду жестокости применяемых методов – причиной эпилепсии – сейчас.

Согласно статье 5 и статье 7 Римского Статута - такие преступления – не могут оставаться безнаказанными и любые возражение – не рассматриваться.

В отношении таких преступление Международный Уголовный Суд – установил статьёй 29 – когда ограничения ссылающиеся – на сроки давности – не применимы.

Уголовные дела – один раз возбуждённые – не могут быть закрытыми – а только приостановлены – до тех пор, пока причина – приостановки – исчезла или виновное лицо – не понесло наказание.

При том, что пытки могут квалифицироваться по Римскому Статуту – только к лицам – занимавшим – государственные должности – считаются пытками по квалификации этого Высокого Суда.

Дело считается закрытым только в случае – обязательности проведённых законных процедур – когда виновное лицо только наказано и жертва получила материальную компенсацию.

До момента получение – компенсации по материальном и моральном вреде – в полном и достаточном объёме – дело не может быть закрыто и иск может быть удовлетворён только как иск в уголовном судопроизводстве.

И не может рассматриваться в порядке административном и уголовном.

Ранее я передавал Вам – соответствующие процессуально международные положения – этой нормы – строго обязательной – даже для стран не участников ООН.

В соответствии с прилагаемым ответом от Вячеслава ПОТИНГЭ – который утверждает, что дело было – «закрыто» не может быть законным.

Уголовное дело для установления вины – пытавших меня лиц – действительно дошло до суда – но было переквалифицировано – из вины по пыткам в вину – жертвы.

В 2006 году – дело опять подняли - по требованию моего деда гвардий - майора в отставке – начальника дивизиона внутренних войск – инициировавшего со знанием – опытного следователя – возбуждение уголовного дела – О ПЫТКАХ – за истязание его внука.

Но как Вы уже знаете – за день до заседания в Суде сектор Центр – где должны были установить вину – и фактическое наказание за пытки – за мной пришли и потребовали следовать – за ними сотрудники КПС сектор Рышкановка -0 только за тем, чтобы – предъявить – якобы найденное у меня в заднем кармане – пакет марихуаны – который мне просто вручили в руки.

По этому делу сейчас назначена – обычное апелляционное разбирательство - с целью обжалования.

Поэтому Суд сектор Центр – и не мог состояться – не в 2006 году – прилагаю решение от 12.10.2020 года – по данному делу – как признание моего права на обжалование – так и в 2007 году – сейчас суд Рышкановка передал сразу два дела: дело моей жены Олейник и моё дело вместе с нашим ходатайством об объединений дел – доказывающих – нашу невиновность – связанную с применением к моей жене пыток.

Поэтому – окончательного решения препятствующего – возобновлению уголовного преследования – сейчас по крайней мере нет.

По 2003 году – я также в Суд сектор Центр – должен заявить - обычную Апелляцию – так как незаконно был задержан у себя дома и без ордера судьи предъявленного обвинения – находился в ПУ-13 Центр находился 8 месяцев – без участия переводчика меня судили и дали 3 на 5 лет и в 2004 году амнистия – исключила уголовную составляющую из дела о «превращении» жертвы пыток в «преступника».

Прошу Вашего постановления о возобновлении – уголовного преследования в отношении инвалида – предусмотренного статьёй 287³ УПК РМ.

Прилагая – указанное Постановление и копий открытых **«ВНОВЬ»** – как ранее не имеющих возможного для обвиняемых невиновных лиц представленные пока в виде – **«независимых «под запретом отслеживать**

их связь, но корреляционно связанных, как было установлено судьёй Иордан – отталкивавшегося от «обратного» уже заявлены в виде «отдельных» апелляционных судопроизводств – открытых для заилении о «вновь» открытых обстоятельств имеющих законное основание к заявлению их на любой стадии процесса – как нарушений Конвенции о пытках и бесчеловечного обращения в отношении – **victims прилагаю.**

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении структуры Генеральной прокуратуры N 77 от 04.05.2010.
2. Решение судьи Будечи Виталия от 12.10.2020 на рус. и гос. языках
3. Решение № 1-989/06 по «деянию» от 24.05.2006 года с пометкой – о получении копии на единственно понятном для подсудимого только от 12.10.2006 года – дающий права на обычное апелляционное обжалования в 15 дней.
4. Сертификат Суда Рышкановка от 25.05.2006 года № 4В-824/2006 года об исполненном наказании по «деянию» от 24.05.2006 года исполнено – выплатой 40 лей штрафа
5. Сертификат Суда Рышкановка от 25.05.2006 год № 4В-1409/2006 года об исполненном наказании по «деянию» от 24.05.2006 года исполнено – выплатой 40 лей штрафа – установленного из-за ошибки доставки – извещения об исполненном наказании от 25.05.2006 года № 4В-824/2006 - позже «переквалифицированное» - в «дополнительное».
6. Решение № 1-989/06 по «деянию» от 24.05.2006 года на гос. языке полученное только в 2019 году став – объектом – ревизионного обжалования – у Судьи Негру – на 30.11.2020 года.
7. Решение № 1-983/07 от 06.12.2007 года -прокурора Калагуряну на гос. языке. На русском полученные только от 13.11.2020 – причина обычной апелляции.
8. Решение № 1-137/08 от 19.03.2008 года -прокурора Калагуряну и Кодряну на гос. языке. На русском полученные только от 20.10.2020 – причина обычной апелляции.
9. Апелляционная жалоба Мачерет – принята к рассмотрению по деянию от 23.07.2007 году
10. Апелляционная жалоба Олейник – принята к рассмотрению по деянию от 23.07.2007 году – намерено – искажённое на 24.07.2007 года – когда Мачерет и Олейник – были «арестованы – за нарушение «закона о тишине – в 19-00, что – делая при обычном – совмещении – дат и времени – изложенном только в приговоре 1-137/08 – доказательствами – что Олейник и Мачерет – жертвы. А преступное разделение на 2-а различных судопроизводства –

делая неспособным доказать их полную невиновность – это преступление против правосудия и в отношении Олейник – в отношении которой – действовал международный договор о жертвах сексуального рабства – запрещающий – как то преследовать жертв в течении 5 ты лет.

11. Сертификат № 4В-615/07 Суда Рышкановка от 24.07.2007 года о двух суток наказания – за нарушение – закона о тишине – Олейник.
12. Сертификат № 4В-616/07 Суда Рышкановка от 24.07.2007 года о двух суток наказания – за нарушение – закона о тишине – Мачерет.
13. Протокол подписанный – в нарушении прав и обязанности забранной за 2 часа истечения срока истечения наказания за нарушение «закона о тишине» в 19-00 – и незаконно удерживаемых ещё 3 суток без еды и возможности переодеться в КПС – сектор Рышкановка – с целью склонить – к самооговору держа отдельно от Мачерет - Олейник с номером 2007021024.
14. Протокол подписанный – в нарушении прав и обязанности забранной за 2 часа истечения срока истечения наказания за нарушение «закона о тишине» в 19-00 – незаконно удерживаемых ещё 3 суток без еды и возможности переодеться в КПС – сектор Рышкановка – с целью склонить – к самооговору держа отдельно от Олейник --Мачерет с номером 2007021027.
15. Свидетельство о браке между Олейник и Мачерет.

Все эти обстоятельства – могущие доказать невиновность лиц – и злоупотребления органов – уголовного преследования – путём прямого вмешательства – прокуроров Калагурияну и его соучастника по пыткам и истязаниям Олейник - Кодряну. Их соучастие доказывается решением № 1-137/08 – с целью избежать тяжести совершенного ими тяжкого преступления против **«victima»** и правосудия – стало – причиной нынешнего – «разделенного опять – дела Мачерет и Олейник и распространения порочащие – Мачерет и Олейник – слухов – о якобы – «добровольному «самооговору» - Олейник – пошедшей после – 30 дней в ПУ-13 – заболевшей воспалением лёгких и освобождённой по прямому указанию Комитета – Судье Илашку – ставшего ссылаться – на обращение к нему – Оазу Нантой.

Что невозможно – так как женой Оазу Нантой - Людмилой Нантой – с целью лишения имущественных прав – своего отца и его внука – инициировало судебное разбирательство у судьи Йоргова – добившись – удаление – из графы реестра собственников – домовой книги Мачерет – обвинив его в том же заседании – за исключением того, что Мачерет там был.

Надо знать, что Людмила Нантой и Маркова Галина – не владеют – гос. языком, а Марков – принудительно помещённого обманом в психиатрическое отделение села Кодры где его «освидетельствовала» его дочь Людмила Нантой – как «не отдающего» своим поступкам – и решениям – адекватную оценку» - сделав – никогда нет ладившей ним дочери – «распорядителем и опекуном» - порвавшего – дарственные на внука Маркова его бабки и деда на глазах – испуганной Йоргова – постановившей – что Мачерет смог из кустарно «подделать» в 16 лет.

Это позволило – избежать позорной отставки бывшего комиссара КПС сектор Центра – и стать е ему при содействии политика Оазу Нантой министром МВД!!

Целью, была не квартира, а значительные денежные средства отца – и деда Мачерет – неосторожно зачитавшего последнюю волю свою и своей покойной жены в день поминок – средств хватило на – 60 тысяч евро – матери Марковой и на мужа в роли НЕЗАВИСИМОГО ДЕПУТАТА.

Вот и всё что я хотел сообщить - о мотивации – где Олейник – и Мачерет с самого начала – Мачерет с 1997 года – а Олейник – жертвы имевших «обстоятельство» - познакомиться – которое и использовалось против.

Прошу Постановление от Генпрокуратуры согласно запрошенным правовым нормам – поручив согласно им – расследование – очевидных нарушений статьи 309 УК РМ.

Прошу – несмотря – на избыточность – этого заявления превысившее – первоначально зарегистрированной копии заявления – в которое только сейчас внёс изменения.

Таким образом – для того, чтобы – считать – досочными по достоверности прикладываемые мной – доказательства – согласно приговору – «свидетель» - «Зина» - работая в психиатрической больнице – организовала по соучастию – преступления против заслуженного ветерана вооружённых сил , участника войны и опытного сотрудника МВД – выступавшего в должности полковника – каждый раз когда возникала необходимость в расследовании случаев – злоупотреблений в рядах советской милиции.

В МВД – у полковника Показного – есть вся доступная информация - о должностях В.И. Обязанности всех Кишинёвский райотделов советской милиции – когда ему – приходилось в неизменном звании майора – в качестве постоянной должности Начальника дивизиона внутренних войск Кишинёва – выступать в роли начальников КПС – Ленинского , Октябрьского , Фрунзенского и другой райотделов и лично в зависимости от

должности проводить аресты – злоупотребивших властью – а когда – Молдова объявил суверенитет – объявивших себя – «жертвами» произвола «сталинской эпохи» «репрессированных» по «национальным признакам» - сразу ставшими изменять фамилии – на звучащие как молдаванские .

Я хочу только подчеркнуть – что таким образом – непрофессиональные и скомпрометировавшие себя – кадры – нашли используя обстоятельства против – деда – чтобы умалив его заслуги – пытая и пытаясь убить его внука – мстили – за «поруганную» «честь» - которой у них никогда и не было.

Предвидя националистические выпады против его имени – как «рука Москвы» - скажу – Да мой дед был почётным защитником города Москвы – имел гвардейское звание – особо отличие – для защищавших Москву в самый кровопролитный период. Таких как он и после войны осталось мало – настолько мало, что их отличили – приставляя к настоящему званию слово «гвардий». Тем и отличался «обычный майор» от звания «гвардия майора» - моего деда – вне зависимости от рода войск.

Прошу Вас по крайней мере – не вмешиваться в процедуру юридической реабилитации и предотвратить в будущем - вмешательства – указанных прокуроров.

Если Вас – убедили в том, что я оговариваю Ваших честных сотрудников. Тогда задайте себе вопрос – почему – мной был дан прямой отвод Калагуryanу – с буквальным озвучивание – тех мерзостей, которые ему пришлось выслушивать вместе с своим «другом» Кодряну – явившемуся – поддержать – «зачем»?!? От 27.08.2020 года – когда у Кодряну вряд ли была надобность находиться в заседании Судьи Иордан.

Я прошу о возбуждении – юридической реабилитации и от имени своей невиновной Олейник и Мачерет. Не законных действий – органа уголовного преследования в 2007 году и в 2019 – по 2020 годов против интересов - Олейник, как *victima*.

Мачерет





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении структуры Генеральной прокуратуры

N 77 от 04.05.2010

Мониторул Официал N 78-80/227 от 21.05.2010

*** * ***

На основании статей 22 и 27 Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 года

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить следующую структуру Генеральной прокуратуры:

Генеральный прокурор

Первый заместитель Генерального прокурора

Заместители Генерального прокурора

Аппарат Генерального прокурора

Управление осуществления уголовного преследования и руководства им

Управление контроля за уголовным преследованием и методической помощи

Судебное управление

Управление общих расследований

Управление финансов и материально-технического обеспечения

Отдел по борьбе с торговлей людьми

Отдел по борьбе с пытками

Отдел информационных технологий и расследования преступлений в области информатики

Отдел по контролю за оперативно-розыскной деятельностью и обеспечению режима секретности

Отдел внутренней безопасности

Отдел кадров

Прокуроры по особым поручениям.

Ст.2. – Генеральный прокурор определяет внутреннюю организацию Генеральной прокуратуры в соответствии с утвержденной структурой.

Ст.3. – Признать утратившим силу Постановление Парламента об утверждении организационной структуры центрального аппарата Генеральной прокуратуры № 236-XV от 8 июля 2004 года.

Ст.4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Михай ГИМПУ

Кишинэу, 4 мая 2010 г.

№ 77.

Постановления Парламента

77/04.05.2010 Постановление об утверждении структуры Генеральной прокуратуры //Мониторул Официал 78-80/227, 21.05.2010

Коллегии Апелляционной Палаты
адрес: мун. Кишинёва, ул. Тейлор, 4
от инвалида 1-ой группы Мачерет А
адрес: мун. Кишинёв ул. А. Дом 30 кв.38
Иднп:2000001159655

тел. 022492290 моб. 079902963

Информируя: Управление Верховного комиссара ООН
по правам человека Office of the High
Commissioner for Human Rights Palais des
Nations CH 1211 Geneva 10 - Switzerland
Тел.+41 (0)22 917 90 00 Ф а к с : +41 (0)22
917 90 08 www.ohchr.org

Заявление об отмене в обычном и одновременно исключительном
порядке решения от 08.11.2006 года № 1-989/06.

В соответствии с Законом № 60 - о защите прав инвалидов в Судах
Прошу Уголовную Коллегию Апелляционной Палаты Молдовы – при
рассмотрении этого уголовного дела – учитывая тяжёлую инвалидность
Мачерет Алексей – ставшей результатом - применений пыток и
бесчеловечного обращения в период 1997 году и последующего
уголовного преследования по вине тех – кто имея власть - избежав
уголовную ответственность приобрёл опыт навязав через органы
уголовного преследования – а затем через суды – «особое отношение» к
жертве пыток.

Я заявляю себя – жертвой – не без основательно и с целью
справедливого к себе отношения Коллегии состоящих из людей органа
власти способного творить справедливое правосудие.

Прошу принятие этой апелляции – как есть – списывая – недостатки в
форме – но не в содержании,



Чтобы иметь – допустимые и законные права на такую точку зрения – ссылаюсь на отдельную апелляцию моего адвоката – от государства Молдова – предоставленного в суде судьи Будечи – Судом Буюкань. В связи с тем, что данный адвокат мне не известен и у него нет современных видов средств связи – содержание его апелляции – я не знаю.

Но считаю – что его апелляция – не может умалять мою – по форме – как составленная более опытным адвокатом – но не содержанием – в силу возраста и занятости адвоката – делами общего уголовного порядка – никак не связанным с моим – или рассматриваемыми – теперь Уголовной Коллегией делом.

Поэтому прошу считать – недочёты в форме обращения предусмотренной кассацией - компенсированные отдельной апелляцией государственного адвоката Павел Чеботарь.

Считаю лишним ставить под сомнение определение и решение судьи – Виталий Будечи – как и его оснований передачи – этого интересного с позиций судебной практики – дела в Апелляционную Палату.

Поэтому обращаясь в порядке обжалования решения от 08.11.2006 года № 1-989/06 на основаниях положений статьи 4 Протокола № 7

Протокола Европейской Конвенции – более обязательной для судов Молдовы – чем для государственных органов – других органов власти.

Упоминания – как нарушения любого положения Европейской Конвенции подразумевает применений тех обязательных положений национального законодательства и процессуальных действий – с учётом реакций Европейского Суда – и не обязательно - обязательных для Молдовы решений.

Хотя бы в силу того, что роль Мачерет и его дела может служить показателем – что решения судов – не являются окончательными – если они не согласуются с Верховенством Права – какими бы исключительными качествами их не наделяло – национальное законодательство – Суд и есть Суд – форма выражения справедливости – пока существует Верховенство Закона.

Поэтому ссылаясь на – юрисдикционные права к этому делу – как возможные – МС ООН, что понятно – из того кого и зачем я информирую – прошу об отмене решения 1-989/06 и цитируя 4 статью 7 Протокола – в силу действий, которого:

«Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в

уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое это лицо уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и уголовно-процессуальным законодательством этого государства.

Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному рассмотрению дела в соответствии с законом и уголовно процессуальным нормами соответствующего государства, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие на исход дела.» , что прямо соответствует национальной материальной норме указанной :

В статье 22 УПК РМ - запрещающей наказание за одно и тоже деяния одно и тоже лицо - дважды.

А также положения статьи 5 и статьи 6 Европейской Конвенции прав Человека, что соответствует в совокупности и в отдельном порядке национальной материальной норме:

Закона Nr. 59 от 29.03.2012 «О специальной розыскной деятельности» когда:

(5) Любая информация, доказательства, собранные с нарушением прав и свобод человека, являются недействительными и считаются несуществующими.

А также статьи 251 части (5) УПК РМ в случае установления нарушений хотя бы одного из положений **части (2)** статьи 251, которые могут быть заявлены на любой стадии – судебного производства – подлежат обязательной силе – иначе закон будет не соблюден.

Прошу Суд Молдовы установить факт такого нарушения на основаниях, прилагаемых к этому заявлению - доказывающих решений и сертификатов удостоверяющих, что они были согласно положениям

предусмотренными ВСМ, как доказательства от Суда Рышкановка:

1. Решения № 4В-424/2006 от 25.05.2006 года и прилагаемого документа полученного от налоговой службы Министерства Финансов подтверждающее исполнение наказание - ввиде уплаты штрафа в 40 лей.
2. Решения № 4В-1409/2006 от 07.11.2006 года и прилагаемого документа полученного от налоговой службы Министерства Финансов подтверждающее исполнение наказание - ввиде уплаты штрафа в 40 лей.
3. Решения № 1-989/06 от 08.11.2006 года и прилагаемого документа из содержания решения суда - назначенное наказание ввиде 150 часов работ в пользу общества за деяние от 24.05.2006 года, что соответствует уже исполненным наказаниям по решениям № 4В-424/2006 от 25.05.2006 года и № 4В-1409/2006 от 07.11.2006 года.

Прошу Коллегию Апелляционной Палаты Молдовы - рассмотреть положения имеющее – более «выгодное» и «прозрачное» определение с позиции – применения и Верховенства Закона – статьи 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах – учитывая, что:

Мачерет "де юре" не имел на тот момент судимостей - тем более после амнистии 2004 года.

И только поэтому применение уголовного закона, как к лицу – не имеющего гражданских и политических прав – несправедливым.

Справедливым считая – положения вышеуказанной 14 статьи о гражданских правах Мачерет, когда:

«Никто не может быть преследован или наказан по причине преступления, по которому имеется вступивший в законную силу приговор по тому же обвинению либо определение или постановление судебной инстанции о прекращении дела по тому же основанию.»
Прилагаются:

**3-и документа свидетельствующих о 2-х основных и одного
дополнительного вступивший в законную силу приговора по 2006 году**

- 1) Решения № 4В-424/2006 от 25.05.2006 года и прилагаемого документа полученного от налоговой службы Министерства Финансов подтверждающее исполнение наказание - в виде уплаты штрафа в 40 лей.
- 2) Решения № 4В-1409/2006 от 07.11.2006 года и прилагаемого документа полученного от налоговой службы Министерства Финансов подтверждающее исполнение наказание - в виде уплаты штрафа в 40 лей.
- 3) Решения № 1-989/06 от 08.11.2006 года и прилагаемого документа из содержания решения суда - назначенное наказание в виде 150 часов работ в пользу общества за деяние от 24.05.2006 года, что соответствует уже исполненным наказаниям по решениям № 4В-424/2006 от 25.05.2006 года и № 4В-1409/2006 от 07.11.2006 года
- 4) Запрос на перевод в суд Рышкановка от 08.10.2020 года.
- 5) Определения Виталий Будечи от 12.10.2020 года.
- 6) Заявление от 13.02.2019 года – суд Рышкановка об отмене приговора 1-989/06 от 08.11.2006 года.

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
sediul Rîșcani



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîșcani

Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Dlui Maceret Alexei

La solicitarea dvs. nr. 16463 din 30.07.2020, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), conform registrelor de evidență a cauzelor contravenționale, vă informează că la data de 25.05.2006 a fost emisă hotărîrea asupra cauzei contravenționale nr. 4B-824/2006 conform careia contravenientului Maceret Alexei i-a fost aplicată amenda în valoare de 40 lei, aceasta fiind achitată integral.

Potrivit explicațiilor privind aplicarea indicatorului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, termenul de păstrare pentru dosarelor contravenționale este un an după executarea pedepsei principale și complementare.

Corespunzător suntem în imposibilitatea executării solicitării dvs. de eliberare a copiei hotărîrii judecătorești.

Vicepreședinte
al Judecătoriei Chișinău
(sediul Rîșcani)

Guzun Corneliu

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
sediul Rîșcani



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîșcani

Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Dlui Maceret Alexei

La solicitarea dvs. nr. 16463 din 30.07.2020, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), conform registrelor de evidență a cauzelor contravenționale, vă informează că la data de 07.11.2006 a fost emisă hotărîrea asupra cauzei contravenționale nr. 4B-1409/2006 conform careia contravenientului Maceret Alexei i-a fost aplicată amenda în valoare de 40 lei, aceasta fiind achitată integral.

Potrivit explicațiilor privind aplicarea indicatorului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, termenul de păstrare pentru dosarelor contravenționale este un an după executarea pedepsei principale și complimentare.

Corespunzător suntem în imposibilitatea executării solicitării dvs. de eliberare a copiei hotărîrii judecătorești.

Vicepreședinte
al Judecătoriei Chișinău
(sediul Rîșcani)

Guzun Corneliu

ÎNCHEIERE

12 octombrie 2020

mun.Chișinău

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, SEDIUL BUIUCANI

În componența:

Președintele ședinței, judecător

– Vitalie BUDECI

Grefier

– Elena DADU

cu participarea:

- Procurorului în Procuratura mun.Chișinău, oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată – Liliana BEȘLIU

- Apărătorului lui MACERET Alexei Artur – avocat Pavel CEBOTARI

- MACERET Alexei Artur

examinând în ședința de judecată publică cauza penală nr.1rh-2/2020 inițiată la cererea lui MACERET Alexei Artur, -

A C O N S T A T A T :

1. La 22 ianuarie 2020 în Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur, care a fost repartizată prin intermediul PIGD pentru examinare judecătorului Vitalie BUDECI, fiindu-i atribuit numărul de referință 1rh-2/2020.

2. La 12 octombrie 2020 în Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a parvenit cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur, prin care concretizează cerințele expuse în cererea menționată supra, și anume indică că prin aceasta solicită casarea Sentinței Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006.

3. În cadrul ședinței de judecată din 12.10.2020, *MACERET Alexei Artur* a susținut cererea de concretizare, menționând că prin cererile înaintate solicită casarea Sentinței Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, pe motiv că la examinarea cauzei în primă instanță nu i-a fost asigurat dreptul la interpret, și că până la momentul actual nu a primit copia Sentinței Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, tradusă în limba rusă.

4. *Apărătorul revizuentului MACERET Alexei Artur, avocat Pavel CEBOTARI*, în cadrul ședinței de judecată a susținut poziția expusă de către MACERET Alexei Artur, solicitând ca prezenta cerere să fie apreciată ca fiind o cerere de apel declarată împotriva Sentinței Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, și respectiv să fie remise materialele acumulate în adresa Curții de Apel Chișinău, în vederea examinării acestora în ordine de apel.

5. *Procurorul în Procuratura mun.Chișinău, oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, Liliana BEȘLIU*, a susținut poziția lui MACERET Alexei Artur cât și a apărătorului acestuia.

6. Audiind opinia participanților la proces, studiind conținutul cererilor, reieșind din faptul că MACERET Alexei Artur solicită casarea Sentinței Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006, instanța de judecată apreciază că cererea înaintată de către MACERET Alexei Artur reprezintă în esență o cerere de apel, care urmează a fi remisă spre examinare în adresa Curții de Apel Chișinău.

7. Potrivit prevederilor art.348 Cod de procedură penală, în cazul în care judecarea cauzei nu ține de competența instanței sesizate, aceasta, prin încheiere motivată, dispune trimiterea cauzei în instanța de judecată competentă. Despre aceasta se anunță părțile care nu au participat la ședință.

8. Pentru motivele enunțate, conducându-se de prevederile art.342, 348 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, instanța de judecată, -

D I S P U N E:

Se transmite spre examinare la Curtea de Apel Chișinău cererea de apel declarată de către MACFRFT Alexei Artur împotriva Sentinței Judecătoreiei Rîșcani, mun.Chișinău nr.1-989/2006 din 08.11.2006.

Încheierea poate fi atacată în ordine de recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoreiei Chișinău (sediul Buiucani).

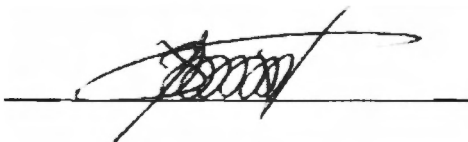
Președintele ședinței, Judecător

/semnătura/

Vitalie BUDECI

Copie veridică

/Judecător V.BUDECI/



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 октября 2020 года

мун. Кишинэу

СУД КИШИНЭУ, ОФИС БУЮКАНЬ

Состоит из:

Председатель судебного заседания, судья
Секретарь

- Виталий БУДЕЧ
- Елена ДАДУ

с участием:

- Прокурора Кишиневской Прокуратуры, бюро, представляющее обвинение в суде -
Лилиана Бешлиу
- Защитник MACERETa Алексей Артур - адвокат Павел ЧЕБОТАРЬ
- МАЦЕРЕТ Алексей Артур, -

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело с № 1рч-2/2020,
возбужденного по ходатайству МАЦЕРЕТ Алексея Артура, -

УСТАНОВИЛ:

1. 22 января 2020 года запрос, представленный MACERET Алексеем Артуром, переданный через PIGD для рассмотрения судье Виталию БУДЕЧ, был передан в Суд Кишинэу (офис Буюкань), получив регистрационный номер 1rh-2/2020.
2. 12 октября 2020 года запрос, представленный MACERET Алексеем Артуром, прибыл в Суд Кишинэу (офис Буюкань), в котором были указаны требования, изложенные в вышеупомянутом запросе, а именно, что он настоящим просит отменить решение Суда Рышкань, мун. Кишинэу № 1-989 / 2006 от 08.11.2006.
3. В ходе судебного заседания 12.10.2020 г. MACERET Алексей Артур поддержал ходатайство о конкретизации, указав, что в поданных ходатайствах он просит об отмене приговора Суда мун. Кишинэу, офис Рышкань с № 1-989 / 2006 от 08.11.2006 на том основании, что при рассмотрении дела в первой инстанции ему не было гарантировано право на услуги переводчика, и что до сих пор он не получил копию Постановления Суда Кишинэу, офис Рышкань с № 1-989 / 2006 от 08.11.2006, переведенного на русский язык.
4. Защитник просителя пересмотра судебного решения, MACERET Алексей Артур, и адвокат Павел ЧЕБОТАРЬ, во время судебного заседания поддержали позицию, представленную MACERET Алексеем Артуром, прося, чтобы это ходатайство было рассмотрено как апелляция, поданная на решение Рышканского суда, Кишинев, с № 1-989 / 2006 от 08.11.2006, и соответственно передать все накопленные материалы в Апелляционный суд Кишинэу для их рассмотрения в порядке апелляции.
5. Прокурор Прокуратуры Кишинэу, представляющая обвинение в суде, Лилиана БЕШЛИУ поддержала позицию заявителя МАЦЕРЕТ Алексея Артура и его защитника.
6. Заслушав мнение участников судебного процесса, изучив содержание ходатайств, исходя из того, что МАЦЕРЕТ Алексей Артур просит об отмене приговора Суда Рышкань мун. Кишинэу № 1-989 / 2006 от 08.11.2006, суд считает, что ходатайство Мацерета Алексей Артур - это, по сути, апелляция, которую нужно подать на рассмотрение в Апелляционный суд Кишинэу.
7. В соответствии с положениями статьи 348 Уголовно-процессуального кодекса, если рассмотрение дела не входит в компетенцию нотифицированного суда, он своим

мотивированным решением направляет дело в компетентный суд. Стороны, не явившиеся в судебное заседание, извещаются.

8. По указанным причинам, руководствуясь положениями статей 342, 348 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, суд – ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Апелляционная жалоба, поданная MACERET Алексеем Артуром на приговор суда Кишинэу, офис Рышкань с № 1-989 / 2006 от 08.11.2006, направлена на рассмотрение в Апелляционный суд Кишинэу.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Кишинэу в течение 15 дней через Кишиневский суд (офис Буюкань).

Председатель судебного заседания судья /подпись/ Виталий БУДЕЧ

Копия верна

Судья В. Будечь /подпись

Переводчик Суда

 Валериу Чобану

Кишинёвский Суд сектор Рышкановка.
Вице - Председателю - Guzun Comel
Адрес: мун. Кишинёв, ул. Киев, 3
от инвалида I-ой группы Мачерет Алексей
Артур - рус
Адрес: ул. А. Дога, 30 кв.38
Тел. 373-22-49-22-90, моб. +37379902963
ИДНП: 2000001159655

Информируя:

Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека Office of the High Commissioner for Human
Rights Palais des Nations CH 1211 Geneva 10 - Switzerland
Тел. +41 (0)22 917 90 00
Факс: +41 (0)22 917 90 08
www.ohchr.org

Заявление

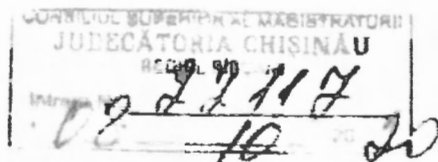
В соответствии с Законом № 60 – о защите прав инвалидов в Судах Молдовы – прошу о переводе – решения Вашего Суда от 08.11.2006 года пг. 1-989/06 - чтобы законно обжаловать такое решение в соответствии с положениями статьи 444 УИК РМ – в Верховном Суде в исключительном порядке.

Прошу зарегистрировать – что никогда не получал приговора на единственно доступном и понимаемом мной государственным языке поэтому начало течения срока на кассацию – с момента получения – копии Вашего решения – на русском языке.

Прилагаю – Копию решения на 3 листах.

08.10.2020 года

Мачерет 



Приговор
Именем Закона

08.11.2006

Мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Рынканы

В составе:

Председатель заседания, судья

Г. В. Бырнав

Секретарь

Н. Урсаки

С участием:

Прокурора

Л. Андриуца

Адвоката

В. Пыслари

рассмотренным в открытом судебном заседании уголовное дело № 2006020792 обвиняемого,

Мачерет Алексей Артура, 23.06.1973 г.р., уроженец г. Кишинэу, украинской национальности, гражданин РМ, образование 11 классов, разведен, ребенок на содержание матери, ранее судимый 21.02.2003 г. Судом Центру по ст. 225 ч. 1 УК РМ 2 года / 43 УК условный. 21.11.2003 г. Суд Центру по ст. 217 ч. 2, 219 ч. 1, 84 ч. 4-5 лет лишения свободы / 90 УК- 1 год условно, военнообязан, проживает со своей матерью в мун. Кишинэу, ул. М. Костина 13/3, кв. 64, в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. 2 УК РМ.

Утверждает:

24.05.2006 в 18:00 Мачерет Алексей был задержан сотрудниками милиции у себя дома, кв. 64, улица М. Костина 13/3 мун. Кишинэу и доставлен в сектор пом. 1 Полиция КПС мун. Кишинэу, после личных обысков в левом заднем кармане джинсов был найден и изъят пакет из газеты, в котором была сухая овощная масса со специфическим резким запахом, которая согласно научно-техническому заключению № 491 от 25.05.2006 оказалась марихуаной - наркотическим веществом с общей сухой массой 2,96 грамма

После заслушивания в суде подсудимый Мачерет Алексей полностью признал свою вину, пояснил, что 24.05.2006 г. по вызову полиции его матери Марковой Галиной он был забран полицией из дома и доставлен в полицию, где после личного досмотра в заднем кармане его джинсов был найден и изъят пакет измельченной сушеной конопли.

Сначала он порвал пакет, но полиция предупредила его, что полицейские также могут быть свидетели и не нужно ему дурачиться. Он был в доме друга в секторе Ботаника вечером, и, поскольку он не хотел вовлечь своих друзей, он сказал полиции, что нашел пакет в лесу, но позже он понял, что пакет может быть кем-то подставлен, где он был в гостях, потому что они выпили много алкоголя, и он не знал, что происходит. Свидетельница Маркова Галина, мать подсудимого, настаивала на даче показаний в суде, объясняя, что ее сын Мачерет Алексей часто употребляет алкоголь и очень часто приходит в нетрезвом виде, поздно и со своими товарищами, которых боится чтобы не украли что-нибудь из квартиры.

На самом деле Мачерет Алексей вернулся вечером 23.05.2006 года с гостей, но из-за того, что он был пьян, она не приняла его в квартире, сказав, что сейчас май, и может остаться на улице, чтобы потрезветь и тогда сможет вернуться домой, утром, но когда он вернулся утром 24.05.2006, он был еще более пьян, в связи с чем она вызвала полицию, которая быстро приехала, чтобы забрать его и доставить в полицию.

Вина подсудимого Мачерет Алексея, помимо его собственного признания в содеянном, также подтверждается материалами дела, а именно: л.д.4-5-

Постановление и протокол личного обыска от 24.05.2006, в ИП №1 СРС Рышкань мун. Кишинэу, с помощью которого было зафиксировано обнаружение и изъятие пакета из газеты, в котором находится засохшая зеленая растительная масса, которая, согласно научно-техническому заключению, пом. 491 от 25.05.2006 г., л. д. (9-10) Оказалось, что это марихуана - наркотическое вещество, полученное из растения конопли (согласно Постановлению Правительства № 1088 от 05.10.2004 г. таблица № 1 список № 1. л.д.11 фото таблица обнаруженного и изъятых объектов, л. д. 34 постановление о поступлении по обвинению от 18.07.2006 г. и др. материалы дела.

Однако вина подсудимого Мачерет Алексея в судебном заседании была полностью доказана, и его действия правильно квалифицированы по ст. 217 ч. 2 УК РМ, как равноправный оборот наркотических средств без цели отчуждения, а именно: сохранение наркотических веществ, совершенное в крупных размерах и без цели отчуждения. Квалификационный признак «закупка» должен быть исключен, потому что он только предполагаемый, но не доказанный.

Большие пропорции определяются списком наркотических веществ... утверждена Постановлением Правительства № 79 от 23.01.2006 г. в крупных размерах для марихуаны (2,0-200,0 грамма).

При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание личность подсудимого, общественную опасность деяния, смягчающие и отягчающие обстоятельства дела.

Отягчающим обстоятельством суд считает совершение преступления лицом, ранее совершившим другое преступление, но предшествующие обстоятельства погашены.

В качестве смягчающего обстоятельства суд считает признание вины и искреннее раскаяние.

Суд также принимает во внимание ходатайства прокурора и адвоката об установлении в качестве наказания подсудимого Мачерет Алексея неоплачиваемого труда на благо общества, считая это адекватным и справедливым наказанием.

Вещественные доказательства пакет с коноплей, приложенный к обложке дела, после вступления в силу приговора подлежит уничтожению.

Согласно ст. ст. 382-396 УК РМ суд,

Приговорил:

Мачерет Алексей признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. 2 УК РМ назначить в качестве наказания 150 (сто пятьдесят) часов неоплачиваемого труда в интересах общества.

Вещественные доказательства, пакет с марихуаной, прикрепленный к обложке дела после вступления в силу приговора, подлежит уничтожению.

Мера пресечения, обязанность не покидать город, предъявленная подсудимому, отменяется.

Мачерет Алексей обязуется зарегистрироваться в течение 5 дней в Управлении исполнения наказаний Рышкань мун. Кишинэу.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной Палате Кишинэу в течение 15 дней.

Судья

подпись/

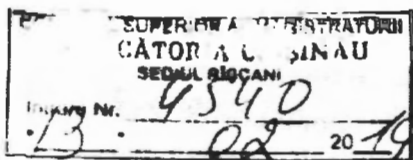
Г. В. Бырпаз

Перевод

Марияна Хлыстова

2020

Получив копию перевода только от 12.10.2020 приговора = приговор может быть обжалован в Апелляционной Палате Кишинэу в сроки обжалования - начинаются - от 12.10.2020 в течение 15 дней.



Суд Кишинёва сектор Рышкановка
адрес: мун. Кишинёв ул. Киев 3 от
инвалида 1-ой группы Мачерет А
адрес: мун. Кишинёв ул. А. Дога 30
кв.38 тел. 022492290 моб.
079902963.

Заявление об отмене решения от 08.11.2006 года №
1-989/06 и назначении ревизии административных
и уголовного дел в исключительном порядке.

Мачерет Алексей пользуясь статьями 22 и 23 УПК РМ , а также
статьей 251 УПК РМ обращается в соответствии со статьями 458 - 461 в
Суд Кишинёва об исключительном обжаловании решения от
08.11.2006 года № 1-989/06 на основаниях положений статьи 458 УПК
РМ и Статьи 4 Протокола № 7 Европейской конвенции. Право не
привлекаться к суду или повторному наказанию:

Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в
уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же
государства за преступление, за которое это лицо уже было
окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и
уголовно-процессуальным законодательством этого государства.

Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному
рассмотрению дела в соответствии с законом и уголовно-
процессуальными нормами соответствующего государства, если
имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах
или если в ходе предыдущего разбирательства были допущены
существенные нарушения, повлиявшие на исход дела.

Закона № 59 от 29.03.2012 «о специальной розыскной

деятельности»

(5) Любая информация, доказательства, собранные с нарушением прав и свобод человека, являются недействительными и считаются несуществующими.

В соответствии со статьёй 22 УПК РМ - запрещающей наказание за одно и тоже деяния одно и тоже лицо - дважды. А также статьи 251 УПК РМ в случае установления такого нарушения все последующие процессуальные действия - недействительными

Прошу Суд Молдовы установить факт такого нарушения на основаниях прилагаемых к этому заявлению - доказывающих решений Суда Рышкановка

1. Решения № 4В-424/2006 от 25.05.2006 года и прилагаемого документа полученного от налоговой службы Министерства Финансов подтверждающее исполненное наказание - в виде уплаты штрафа в 40 лей.
2. Решения № 4В-1409/2006 от 07.11.2006 года и прилагаемого документа полученного от налоговой службы Министерства Финансов подтверждающее исполненное наказание - в виде уплаты штрафа в 40 лей.
3. Решения № 1-989/06 от 08.11.2006 года и прилагаемого документа из содержания решения суда - назначенное наказание в виде 150 часов работ в пользу общества за деяние от 24.05.2006 года, что соответствует уже исполненным наказаниям по решениям № 4В-424/2006 от 25.05.2006 года и № 4В-1409/2006 от 07.11.2006 года.

Прошу Суд Молдовы - об отмене решения № 1-989/06 от 08.11.2006 года о применении уголовного закона и наказания

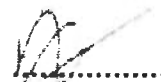
по нему, так как по решениям 2-х судов к Мачерет уже дважды применялся Кодекс о правонарушениях и было исполнено наказание.

Мачерет "де юро" не имел на тот момент судимостей - тем более после амнистии 2004 года.

Прилагаются 3-и документа решений по 2006 году и амнистии 2004 года доказывающей незаконность применения УКРМ.

13.02.2019

Мачерет



Муниципия Кишинев
Суд сектора Рышкань
адрес: мун. Кишинёв ул. Киев 3,
Тел: (22) 440219
e-mail: jrc@justice.md
от инвалида 1-ой группы
Мачерет Алексей
адрес: мун. Кишинёв ул. А. Дога 30 кв.
38, Тел: (22) 492290, mob. 373-79-902-963
e-mail: arhiv240@gmail.com
IDNP: 2000001159655

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу - о выдаче - сертифицированных копий по-моему - запросу № 16463 от 30.07.2020 года:

asupra cauzei contravenţionale nr. 4B-824/2006 la data de 25.05.2006 и
asupra cauzei contravenţionale nr. 4B-1409/2006 la data de 07.11.2006 в связи с
решением Апелляционной Палаты и установленному нарушению 7
Протокола:

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству - в соответствии со
статьёй 29 УПК РМ часть (4) в случае заявления сторон - о нарушениях
Основных прав и свобод - с ссылкой на ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1298 о
ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также
дополнительных протоколов к данной конвенции. Мачерет ссылаясь на
статью 1 этого Закона статьи 27 УК РМ - в отношении - Главы УК РМ -
Административной Главы.

Как отдельный закон - несмотря на взятые Молдовой обязательства в 1 год в
соответствии с содержанием - Закона № 1298.Административный Кодекс -
мог быть только реализован в 2008 - 2009 годах.

В судебном заседании Апелляционная Палата - 23.07.2020 года
Уголовной Коллегией под Председательством Судьи Юрий Иордан.

Было установлено:

По действию

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Nr. 1298 от 24.07.1997 о ратификации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, а также дополнительных
протоколов к данной конвенции

Опубликован: 21.08.1999 в Monitorul Oficial Nr. 054 Промульгирован:
24.07.1997:

Статья 1 и её части (2.) *«На основании статьи 64 конвенции Республика
Молдова делает оговорку к статье 4, сохраняющую возможность
применения уголовного наказания в виде исправительных работ без лишения*

свободы, как это предусмотрено статьей 27 Уголовного кодекса, и соответственно административного наказания в виде исправительных работ, как это предусмотрено статьей 30 Кодекса об административных правонарушениях.

Оговорка будет действовать в течение одного года со дня вступления конвенции в силу для Республики Молдова.»

Статья 30 Кодекса об административных правонарушениях - таким образом относилось к УК РМ."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №. 1298 - упоминает Кодекс об административных правонарушениях - только, как действия **статьи 27 Уголовного Кодекса.**

Буквально: **"как это предусмотрено статьей 30 Кодекса об административных правонарушениях."** - ссылаясь на УК РМ.

Таким образом, действующему Законодателью и Правительству Молдова с учётом: **"Оговорка будет действовать в течение одного года со дня вступления конвенции в силу для Республики Молдова"**

- Вменялось: в течении года - начать, продолжить и реализовать законопроект: **"Кодекс об административных правонарушениях"**

Законопроект был реализован и материализован, как: **«КОДЕКС №. 218 от 24.10.2008 - Дата вступления в силу: 31.05.2009, как Закона Республики Молдова о правонарушениях".**

Коллегия таким образом делает вывод:

"К деянию мог только применяться Уголовный Закон.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству Мачерет обратился в соответствии со статьёй 29 УПК РМ части 4 - по нарушению 4 статьи Протокола № 7 - право не быть судимым - за одно и тоже деяние, если оно оценивается с применением того же Закона по одному и тому же деянию.

Таким образом ответственность - за исполнение международных обязательств по Конвенции - действующее на период - указанный в оговорке - лежит на органах власти ответственных - за её соблюдение в указанный в оговорке срок.

Что доказывается следующим:

Кодекс о правонарушениях ратифицирован и опубликован и Дата вступления в силу: 31.05.2009, как Закона Республики Молдова о правонарушениях.

Поэтому - здесь нарушение Конвенции."

Поэтому Мачерет просит Суд - офиса сектор Рышкановка - о предоставлении - зарегистрированных - документов, как имеющие - юридическую силу в судебном заседании по процедуре отмены приговора - нарушившему 7 Протокол статьи: 2, 3 и 4 Конвенции.

Прошу связаться по контактными телефонам: дом. 022492290 079902963 или 079860795.

Прилагаю:

1. Копия Закона № 1298 - 1 стр.

2. Копия зарегистрированного номера - печати от 30.07.2020.
3. Копия инвалидного - по снятии вопроса об оплате.
4. Копия от 2006 год - об оплате 40 лей за 25.05.2006 года. (обновлённая)
5. Копия от 2006 год - об оплате 40 лей за 25.05.2006 года. (обновлённая)
6. Копия по статье 4 Протокола № 7 - доказывающей исключительность статьи 4 часть 3 - о неприменимости в случае такого нарушения статьи 15 Конвенции.

Копии ранее указанных устаревших копий решений - были приложены с копиями старых копий об оплате 40 лей от 30.07.2020.

10.08.2020

С уважением Мачерет



НРО1298/1997

Внутренний номер: 307753

Карточка документа

Varianta în limba de stat



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1298

от 24.07.1997

**о ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
а также дополнительных протоколов к данной конвенции**

Опубликован : 21.08.1999 в Monitorul Oficial Nr. 054 Промульгирован : 24.07.1997

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст. 1. - Ратифицировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, заключенную в Риме 4 ноября 1950 года, измененную протоколами N 3 от 6 мая 1963 года, N 5 от 20 января 1966 года, N 8 от 19 марта 1985 года и дополненную Протоколом N 2 о наделении Европейского суда по правам человека компетенцией выносить консультативные заключения от 6 мая 1963 года, являющимися частью конвенции, а также Первый дополнительный протокол к конвенции, подписанный в Париже 20 марта 1952 года, Протокол N 4 к конвенции, который признает некоторые права и свободы, иные чем те, которые уже включены в конвенцию, и Первый дополнительный протокол к конвенции, подписанный в Страсбурге 16 сентября 1963 года, Протокол N 6 об отмене смертной казни, подписанный в Страсбурге 28 апреля 1983 года, Протокол N 7, подписанный в Страсбурге 22 ноября 1984 года, и Протокол N 11 о реорганизации контрольного механизма, установленного конвенцией, подписанный в Страсбурге 11 мая 1994 года, со следующими декларациями и оговорками:

1. Республика Молдова заявляет, что не сможет обеспечить соблюдение положений конвенции в отношении упущений и актов, совершенных органами самопровозглашенной приднестровской республики на территории фактически контролируемой этими органами, до полного разрешения приднестровского конфликта.

2. На основании статьи 64 конвенции Республика Молдова делает оговорку к статье 4, сохраняющую возможность применения уголовного наказания в виде исправительных работ без лишения свободы, как это предусмотрено статьей 27 Уголовного кодекса, и соответственно административного наказания в виде исправительных работ, как это предусмотрено статьей 30 Кодекса об административных правонарушениях. Оговорка будет действовать в течение одного года со дня вступления конвенции в силу для Республики Молдова.

3. На основании статьи 64 конвенции Республика Молдова делает оговорку к параграфу 3 статьи 5, сохраняющую право прокурора на выдачу ордера на арест, как это предусмотрено статьей 25 Конституции Республики Молдова, статьей 78 Уголовно-процессуального кодекса и статьей 25 Закона о Прокуратуре N 902-XII от 29 января 1992 года. Оговорка будет действовать в течение шести месяцев со дня вступления конвенции в силу для Республики Молдова.

4. На основании статьи 64 конвенции Республика Молдова делает оговорку к статье 5, сохраняющую возможность наложения дисциплинарных взысканий на военнослужащих в виде ареста вышестоящими командирами, как это предусмотрено статьями 46, 51-55, 57-61 и 63-66 Дисциплинарного устава Вооруженных сил, утвержденного Законом N 776-XIII от 13 марта 1996 года.

5. Республика Молдова интерпретирует положения, содержащиеся во втором предложении статьи 2 Первого дополнительного протокола к конвенции, как не налагающие на государство дополнительных финансовых обязательств в отношении школьных учреждений философской или религиозной направленности, кроме предусмотренных национальным законодательством.

Ст. 2. - На основании статей 25 и 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Республика Молдова признает право на индивидуальное обращение в Европейскую комиссию по правам человека и обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека в силу самого факта и без специального соглашения, на условиях взаимности сторон по всем вопросам, касающимся толкования и применения конвенции, а также протоколов N 4 и 7 по делам, по которым нарушение прав, гарантированных этими документами, имело место после их вступления в силу для Республики Молдова.

Ст. 3. - Министерству иностранных дел направить Генеральному секретарю Совета Европы ратификационную грамоту.

Ст. 4. - В целях реализации Указа Президента Республики Молдова о представлении Правительства Республики Молдова в Европейской комиссии по правам человека и в Европейском суде по правам человека N 126 от 13 мая 1996 года Правительству в двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления внести соответствующие изменения в Положение о Министерстве юстиции.

Ст. 5. - Правительству в трехмесячный срок со дня принятия настоящего постановления представить программу приведения законодательства Республики Молдова в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, приняв за основу результаты деятельности рабочей группы по рассмотрению совместимости законодательства Республики Молдова с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, созданной Постановлением Правительства N 210 от 5 марта 1997 года.

Ст. 6. - Опубликовать полные тексты Конвенции о защите прав человека и основных свобод и дополнительных протоколов к ней в семидневный срок со дня вступления их в силу для Республики Молдова в специальном издании Официального монитора Республики Молдова.

Ст. 7. - Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАРЛАМЕНТА

Кишинэу, 24 июля 1997 г.

N 1298-XIII.

Думитру МОЦПАН

*INSPECTORATUL FISCAL DE STAT OF CIOCANĂ

Clasificarea 123/ 1 SANCTIUNI SI AMENZI ADMINISTR. (Administrat de SFS) Bugetul consolidat Data formarii 04.08.2020 Informatia anului 2006

Denumirea : MACERET ALEXEI ARTUR

Codul Fiscal : 2000001159655

Fisa contine informatia din IFT:

06

*M

FISA CONTULUI PERSONAL (PARTEA III) la data 31.12.2006 (Total de la inceputul anului)

Numarul		Termenul	Calcule pe plati de baza				Calcule pe penalitate				Total	Codul	Codul	
Continutul documentu-	N	de	-----				-----				virat	loca-	sub-	
		plata	Calculat	Achitat	Sold	Calculat	Perioada	Num.	Achitat	Sold pe	in buget	lita-	divi-	lu
operatiei sistem	doc.	sau	Micsorat	Restituit	Restanta(-)	Micsorat	de	de	Restituit	penalitate	de la	ii	ziune	in
		data	(+) (-)	(+) (-)	Suprasolv.	(+) (-)	timp	zile	(+) (-)	restanta(-)	inceputul			
		virarii			(+)					Suprasolv(+)	anului			

2 Achit.amen.d/p	2508	31.10-31.10	< 40.00 >				0.00		0.00	0.00	40.00	0150		
0004926199														
2 Total incep.an - Octombrie			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	40.00			
3 Total incep.an - Octombrie			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
5 Total incep.an - Octombrie			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
6 Total incep.an - Octombrie			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
TOTAL incep.an - Octombrie			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	40.00			

2 Total la 31.12.2006			0.00	0.00	0.00						40.00			
3 Total la 31.12.2006			0.00	0.00	0.00						0.00			
5 Total la 31.12.2006			0.00	0.00	0.00						0.00			
6 Total la 31.12.2006			0.00	0.00	0.00						0.00			
Total la 31.12.2006			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	40.00			

REGISTRUL SANCTIUNILOR FINANCIARE

Continutul	N	Termenul	Amenda		Penalitate (pe act)		Transferat
	doc.	de plata	-----		-----		in Fondul de
operatiei		data	Calculat	Achitat	Calculat	Achitat	dezvoltare
			Micsorat	Restituit	Micsorat	Restituit	a SF

Inspector principal
Tatiana

04.08.2020

REPUBLICA MOLDOVA
MD 2066, mun. Chisinau
str. Kiev, nr. 3a

INSTRUMENTUL FISCAL
ID R E C E T E R A V F I I R S E C A L A
RISCANI
P4

	virarii	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	
2	Achit.amen.d/p 2508	31.10.2006		40.00						
2	^A0E0 :		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	^A0E0 :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	^A0E0 :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	^A0E0 :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total :			0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Supasolv.(+)/Restanta(-) Amenzi				40.00						
Supasolv.(+)/Restanta(-) Penalitate						0.00				

INSPECTORATUL FISCAL DE STAT OF CIOCANA

..P Codul Fiscal : 2000001159655

Denumirea : MACERET ALEXEI ARTUR

..M*0 La data 31.12.2006 Informatia anului 2006

Fisa contine informatia din IFT: 06

CONTUL PERSONAL GENERALIZAT AL CONTRIBUABILULUI (Pe toate impozitele si taxele)

Data formarii 04.08.2020

DENUMIREA CAPIT./PARAG.	INDICII	IMPOZITE, TAXE, ALTE PLATI DE BAZA	SANCTIUNI (MAJORARI DE INTIRZIERE,
AMENZI)	Total	Sold	
CLASIFICATIEI BUGETARE	CAPIT/BUG.	Sold init.	Calculat
Sold final	achitat	TOTAL	

SANCTIUNI SI AMENZI ADMINISTR.	~123/ 1/										40.00
40.00	40.00	40.00									

Total restanta	(-)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00									
Total plati in plus (+)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
40.00	40.00	40.00									
TOTAL SOLD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
40.00	40.00	40.00									

Inspector principal
Tatiana Jazari
04.08.2020



Мун. Кишинёв
района Рышкановка
Начальнику налоговой службы
адрес: ул. Киев 3а
от инвалида 1-ой группы - Мачерет Алексей
Артур
ИДНП: 2000001159655
адрес: мун. Кишинёв, А. Дога 30 кв.38
тел. 373-022-49-22-90 моб. 079-902-963

Заявление

Прошу в соответствии с Законом № 60 - о защите прав инвалида и статьи 13 - доступа к информации и правосудию, а также к услугам государственных учреждений.

Прошу Вас - дублируя - мои запросы в конце 2018 года и в начале 2019 года - о повторной выдаче - по 2 - копии из Вашего электронного архива исходя из решений Суда: 4В-824/06 от 25.05.2006 года и 4В-1409/06 и 07.11.2006 года.

Прошу Вас - рассмотреть это моё заявление серьёзно и согласно закону. Так как эти 2-а решения вошли в наказание - когда из-за несоблюдении статьи 1 Закона № 1298 от 24.07.1997 года - Министерство Юстиции - продолжала использование статьи 27 УК РМ - - вместо Кодекса о правонарушениях - который несмотря на взятие обязательства и указанные в статье 1 части 2 - срок на его создание в 1 год -то, есть до 24.07.1998 года. Это невыполнение международных обязательств по факту ратификации - Закона (№ 1298 от 24.07.1997 - прилагается) и отсутствие Административного Кодекса - Кодекса о правонарушениях до 2008 года и его опубликования только 30.05.2009 года в Официал Мониторул - дата вступления в силу.

Поэтому любой гражданин - имевший повторное правонарушение - в течении 2-х лет - имел юридическим последствием - уголовную ответственность. Он автоматически делался «рецидивистом». Незаконно сроки давности - были 2 года и по уголовным, и по правонарушениям.

Так как - я был - по "ошибке" - наказан за одно и тоже деяние 3-жды — это касалось статьи 4 Конвенции Протокола № 7.

По уголовной ответственности - любое правонарушение - считалось - уголовным - если не был выплачен штраф.

Так как третьим наказанием - стали часы работ - которые я не имел возможности обжаловать - ввиду отсутствия — даже рукописного перевода - на единственно понимаемый мной - русский язык.

В уголовной практике — и национальной и международной - применение - наказания - могло состояться только после приговора - на языке

понимаемым – обвиняемым и в случае его обжалования. Поэтому мой отказ от исполнения в 3-тий раз наказания - за одно и тоже деяние. Был воспринят как личная угроза судей. Во времена Воронина – назначение и снятие судей – была его обязанность в случае нарушений любого положения Конвенции.

Поэтому нарушив обязательные для всех без исключений судов - нормы судебного производства - заменив на срок в 1 год и 9 месяцев в ПУ-15 Крикова – внезапно арестовав и «заочно» проведя – 3-и судебных заседаний.

Почему вынужден так много объяснять: Ваша сотрудница - считает, что нарушение - незначительное, чтобы придавать ему - значение.

Я прошу объяснить сотруднице - что нарушение 4 статьям 7 Протокола Конвенции — это нарушение - в отношении которого - власти должны разбираться - даже в случае военных действий.

Именно поэтому в далёком 2009 году - я и был не законно приговорён к особому и строгому режиму в ПУ-15 Крикова.

Прошу Вас о содействии - в связи с решениями - Апелляционной Палаты - признавшей - данное нарушение.

Мне необходимы - дополнительные финансовые документы по финансовой отчётности.

Ваша сотрудница заявила, что - по такой "ерунде" никаких документов - мне не предоставят.

Надеюсь - на доступность прилагаемых мной документов - что Вы сможете - убедить её в обратном. Прошу связаться со мной по телефонам - указанным в этом заявлении - когда будут готовы - распечатки - по прикладываемым мной решениям судов - где ясно указано, что 2-жды по 40 лей мной были выплачены.

Прилагается:

1. Закон № 1298 - 1 стр.
2. Решение Суда Рышкановка от 25.05.2006 года 4В-824/2006 года и документ от 2018 года - Вашего налогового отделения. - 1 стр. и фамилией указанной сотрудницы!!
3. Решение Суда Рышкановка от 07.11.2006 года 4В-1409/2006 года и документ от 2019 года - Вашего налогового отделения. - 1 стр. и фамилией указанной сотрудницы!!
4. Инвалидное - первой группы. - 1 стр.
5. Закон № 1298 от 24.07.1997 года. - 1 стр.
6. Документ с выдержкой об исключительности применения Закона для - статьи 4 части 3 Протокола № 7 Европейской Конвенции. - 1 стр.



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

Certificat de încadrare în grad de dizabilitate
seria/nr: C013521101304

Numele: MACERET

Prenumele: ALEXEI

Data nașterii: 23.06.1973

Genul: Bărbat

IDNP: 2000001159655

Domiciliul: MUN.CHIȘINAU SEC.RISCANI SEC.RISCANI str. ANDREI
DOGA nr. 30 bloc. < ap. 38

Raportul nr. 1494 din 03.04 2019

Încadrat în grad de dizabilitate: Sever

Cauza dizabilității: Afecțiune generală

Codul prezentei funcționale de baza: F01.9-1

Determinarea gradului de dizabilitate Secundar
de la 01.03.2019 până la 03.04.2019

Gradul de dizabilitate a fost stabilit pentru perioada
de la 01.03.2019 până la 01.03.2021

Adresarea repetată, pentru determinarea gradului de dizabilitate
2021

Serul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate
(nume, prenume, semnătură)

Echipa nr. 14 pentru
determinarea gradului
de dizabilitate la
persoanele adulte

Membrii echipei (nume, prenume, semnătură)

Olga Colesnicova

Marina Israfilov

Natalia Mitu

Oxana Muntean



L.S.
Programul individual de reabilitare și incluziune socială se
anexează.

Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод *

Статья 2 – Право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй инстанции

1 Каждый осужденный за совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы вынесенный в отношении него приговор или определенное ему наказание были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией. Осуществление этого права, включая основания, на которых оно может быть осуществлено, регулируется законом.

2 Из этого права могут делаться исключения в отношении незначительных правонарушений, признанных таковыми законом, или когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстанции верховным судом или признано виновным и осуждено в результате судебного пересмотра его оправдания.

Статья 3 – Компенсация в случае судебной ошибки

Если какое-либо лицо на основании окончательного приговора было осуждено за совершение уголовного преступления, а вынесенный ему приговор впоследствии был отменен, или оно было помиловано на том основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство убедительно доказывает, что имела место судебная ошибка, то лицо, понесшее наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию согласно закону или существующей практике соответствующего государства, если только не будет доказано, что ранее неизвестное обстоятельство не было своевременно обнаружено полностью или частично по его вине.

Статья 4 – Право не быть судимым или наказанным дважды

1 Никто не должен быть повторно судим или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое уже был оправдан или осужден в соответствии с законом и уголовно-процессуальными нормами этого государства.

2 Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному рассмотрению дела в соответствии с законом и уголовно- процессуальными нормами соответствующего государства, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие на исход дела.

3 **Отступления** от выполнения настоящей статьи на основании положений статьи 15 Конвенции **не допускаются.**

Постановления и решения Европейского суда по правам человека, где в качестве основного нарушения рассматривалась статья 15 Конвенции - Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях, которая гласит:

Статья 15

Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву.

2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было отступления от положений статьи 2, за исключением случаев гибели людей в результате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7.

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право отступления, исчерпывающим образом информирует Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. Она также ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы о дате прекращения действия таких мер и возобновлении осуществления положений Конвенции в полном объеме.